

Gobernar las plataformas digitales

Problemas comunes y desafíos regulatorios en México, Centroamérica y el Caribe, en perspectiva global

Rodrigo Cetina Presuel

2026

Índice

Sobre este libro	4
Cómo se construyó este libro y quiénes lo hicieron posible	6
Introducción. De un reporte a una pregunta común	8
PARTE I. EL PROBLEMA DE GOBERNAR LAS PLATAFORMAS	11
Capítulo 1. Del optimismo digital al poder privado sobre la esfera pública	12
Capítulo 2. ¿Qué regulamos cuando regulamos plataformas? De los contenidos a los sistemas.....	15
Capítulo 3. El mapa global de respuestas: de la Sección 230 al Reglamento de Servicios Digitales.....	18
Capítulo 4. Las Directrices de la UNESCO: una brújula de derechos humanos y sus límites.....	21
PARTE II. EL TERRENO REGIONAL.....	24
Capítulo 5. Un patrimonio constitucional compartido y su paradoja	25
Capítulo 6. Conectividad, brecha y alfabetización: el acceso como condición previa .	28
Capítulo 7. Soberanía digital, infraestructura y dependencia tecnológica.....	31
PARTE III. LOS PROBLEMAS COMUNES	34
Capítulo 8. El vacío de la responsabilidad de los intermediarios y la deriva punitiva	35
Capítulo 9. La asimetría informacional: protección de datos débil y poder extractivo	38
Capítulo 10. La captura del regulador: la independencia institucional como talón de Aquiles	41
Capítulo 11. El asedio al espacio cívico: difamación penal, SLAPPs, vigilancia y espionaje.....	44

Capítulo 12. Integridad electoral en la era algorítmica: desinformación, microsegmentación e IA generativa	47
Capítulo 13. Soberanía lingüística y cultural: la moderación que no entiende a la región	51
Capítulo 14. El problema de la escala: mercados pequeños frente a corporaciones globales.....	54
PARTE IV. HACIA UNA GOBERNANZA POSIBLE	57
Capítulo 15. Pensar fuera de la caja: gobernanza por infraestructura institucional y la estrategia de «seguir el dinero».....	58
Capítulo 16. La hipótesis del bloque regional y el pacto social multisectorial.....	61
Capítulo 17. Los talleres como método: co-creación, escucha activa y la Tabla Periódica de la regulación	64
Capítulo 18. Conclusiones: una agenda analítica y de acción para la región	67
Bibliografía	72

Sobre este libro

Este libro nace de un encargo concreto y crece hasta convertirse en otra cosa. El encargo fue un reporte: un mapeo del marco legal y regulatorio que rige a las plataformas digitales en siete países hispanohablantes de Centroamérica y el Caribe — Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y la República Dominicana— y una evaluación de su grado de alineamiento con las *Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales* de la UNESCO. Ese reporte, elaborado en el marco del proyecto «Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through the implementation of the UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms», financiado por la Unión Europea, fue presentado y validado en una serie de talleres celebrados en Santo Domingo, en la República Dominicana, los días 8 y 9 de diciembre de 2025.

La «otra cosa» en la que ese material se convierte aquí es un libro analítico. No es ya un inventario país por país de leyes, reglamentos y sentencias —ese inventario existe y puede consultarse en el reporte original—, sino un intento de leer ese inventario al revés: de partir de lo que tienen en común siete ordenamientos jurídicos distintos para preguntarse qué nos dicen, juntos, sobre el problema más amplio de gobernar plataformas digitales en democracias frágiles, mercados pequeños y Estados con capacidades técnicas desiguales. Los países dejan de ser el objeto del análisis para convertirse en sus casos de estudio. El objeto es el problema.

Esa decisión tiene una consecuencia de método que conviene declarar desde el principio. Donde el reporte era descriptivo —catalogaba lo que existe—, este libro es deliberadamente analítico: busca explicar por qué lo que existe se parece tanto de un país a otro, qué fuerzas estructurales producen esas semejanzas y qué tendría que cambiar para que la regulación de plataformas en la región dejara de ser, como con demasiada frecuencia lo es, fragmentaria, reactiva y, en el peor de los casos, punitiva. La descripción no desaparece, pero queda subordinada al argumento. Y el argumento se sostiene, una y otra vez, en la convicción de que los problemas de la región no son

exóticos: son versiones, agudizadas por la asimetría de poder y de recursos, de los mismos dilemas que enfrentan hoy todas las democracias del mundo cuando intentan poner límites al poder privado de las grandes plataformas tecnológicas.

Cómo se construyó este libro y quiénes lo hicieron posible

Este libro lo firma una sola persona, pero descansa sobre un trabajo colectivo que sería deshonesto no nombrar. El reporte que le sirve de base fue obra de tres autores. El mapeo y análisis del caso mexicano —el más extenso y, en muchos sentidos, el más revelador de los retrocesos institucionales recientes de la región— fue responsabilidad de **Priscilla Ruiz Guillén**, cuyo trabajo sobre la desaparición de los órganos autónomos mexicanos y sus implicaciones para la independencia regulatoria nutre buena parte del capítulo dedicado a la captura del regulador. El estudio de Costa Rica y de Guatemala —dos casos que, leídos en paralelo, iluminan los extremos del espectro regional en materia de libertad de expresión y de capacidad institucional— estuvo a cargo de **José Achoy**. El resto del trabajo de mapeo, la coordinación del proyecto, el diseño metodológico de los talleres y la dirección general de la investigación correspondieron a quien firma este volumen.

He preferido conservar la primera persona del singular en la voz de este libro porque la responsabilidad por el argumento —por sus aciertos y por sus errores— es mía, y porque la reescritura analítica del material original es enteramente nueva. Pero el lector debe entender que cada vez que estas páginas se apoyan en datos sobre México, sobre Costa Rica o sobre Guatemala, se apoyan en el trabajo de Priscilla Ruiz Guillén y de José Achoy, a quienes agradezco no solo el rigor de su investigación sino las conversaciones que ayudaron a darle forma a la lectura comparada que aquí propongo.

El libro debe también una deuda mayor a quienes participaron en los talleres de Santo Domingo. Esas jornadas, organizadas por la I4T Global Knowledge Network con el liderazgo de la UPF Barcelona School of Management y el apoyo de la UNESCO, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Católica Santo Domingo como anfitriona local, la Red Mundial de Justicia Electoral y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, reunieron a autoridades electorales y reguladoras de casi todos los países estudiados y a un conjunto notable de organizaciones de la sociedad civil regional. Las sesiones se desarrollaron bajo la *Chatham House Rule*, de modo que en este libro —como en el

reporte— ninguna idea se atribuye nominalmente a sus autores. Pero muchas de las tesis más originales que aquí se defienden —la idea de «seguir el dinero» a través de las superintendencias bancarias, la exigencia de una «soberanía lingüística» en la moderación de contenidos, la apuesta por bloques regionales de negociación— no son mías: nacieron en esas mesas de trabajo, de la inteligencia colectiva de personas que lidian a diario con estos problemas. Mi tarea ha sido ordenarlas, contextualizarlas y argumentarlas.

Finalmente, una nota sobre las fuentes. Este libro utiliza, como punto de partida, las fuentes citadas en el reporte original, que se reproducen en la bibliografía final. He querido conservar ese aparato porque ancla el argumento en normas concretas, sentencias reales y datos verificables. El lector encontrará, sin embargo, que el texto invita en muchos puntos a profundizaciones que exceden ese aparato inicial: comparaciones con el Reglamento de Servicios Digitales europeo, con la Sección 230 estadounidense o con experiencias de otras latitudes que aquí solo se esbozan. Esas profundizaciones, y las fuentes adicionales que las sostengan, se incorporarán en versiones posteriores. Este texto debe leerse, por tanto, como una primera arquitectura analítica: sólida en su estructura, abierta en su desarrollo.

Introducción. De un reporte a una pregunta común

Hay una imagen que se repite, casi idéntica, en cada uno de los siete países que estudia este libro. Un funcionario electoral, o un regulador de telecomunicaciones, o un defensor de derechos digitales, describe el mismo callejón sin salida: la plataforma extranjera que domina la conversación pública en su país no tiene oficina local, no tiene representante legal, no responde a sus oficios y, cuando responde, lo hace para explicar por qué la política interna de la empresa —redactada en otro idioma, pensada para otro mercado— impide hacer lo que la autoridad pide. El funcionario tiene, sobre el papel, todas las competencias del mundo. En la práctica, no tiene a quién dirigirse. Esa escena, repetida de Tegucigalpa a Ciudad de México, de San Salvador a Santo Domingo, es el verdadero punto de partida de este libro.

La escena revela algo que el formato de un reporte país por país tiende a ocultar: que los problemas regulatorios de la región no son, en lo esencial, problemas nacionales. Son manifestaciones locales de una asimetría estructural —entre Estados territorialmente limitados y plataformas globalmente desterritorializadas— que ningún país de la región puede resolver por sí solo, y que tampoco resuelven del todo, conviene decirlo, las grandes potencias regulatorias del mundo. La diferencia es de grado, no de naturaleza. La Unión Europea, con su mercado de cientos de millones de consumidores y su Reglamento de Servicios Digitales, consigue sentar a las plataformas a la mesa; Honduras o El Salvador, con mercados que las empresas pueden permitirse ignorar, no. Pero el dilema de fondo —cómo someter a un poder privado transnacional a las exigencias de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas que un Estado democrático tiene el deber de imponer— es exactamente el mismo.

Este libro defiende, en consecuencia, una tesis doble. La primera mitad de la tesis es que la regulación de plataformas en México, Centroamérica y el Caribe debe entenderse como un caso particularmente revelador de un problema global, y no como una rareza periférica. Lo que ocurre en la región no es un retraso respecto de un modelo que otros ya resolvieron; es una versión del mismo problema irresuelto, vivida en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por eso a lo largo del texto los casos nacionales dialogan

constantemente con los marcos globales —el europeo, el estadounidense, las propias Directrices de la UNESCO— no para medir cuánto les falta a los países de la región para «alcanzarlos», sino para mostrar que todos, grandes y pequeños, están lidiando con las mismas preguntas sin respuesta definitiva.

La segunda mitad de la tesis es que, precisamente porque los problemas son comunes, las soluciones más prometedoras también lo son, y son colectivas. Si ningún país tiene por sí solo el peso de mercado para negociar con las plataformas, la salida no puede ser nacional: tiene que ser regional, e incluso interregional. Si la moderación automatizada de contenidos fracasa sistemáticamente ante la diversidad lingüística y cultural, la exigencia de una moderación sensible al contexto no puede formularse país por país, sino como un estándar compartido. Y si las autoridades clásicas —electorales, de telecomunicaciones— carecen de jurisdicción efectiva sobre empresas sin presencia física, quizá la palanca de poder esté en otra parte: en las autoridades que controlan el flujo del dinero. Estas ideas, que recorren todo el libro y culminan en su última parte, no son recetas acabadas. Son hipótesis de trabajo, surgidas del diálogo regional, que el texto intenta argumentar con la mayor seriedad posible.

El libro se organiza en cuatro partes. La **primera** plantea el problema en su dimensión más general: qué significa gobernar plataformas, por qué se ha vuelto una tarea ineludible para cualquier democracia, cómo ha respondido el mundo —de la Sección 230 estadounidense al Reglamento de Servicios Digitales europeo— y qué lugar ocupan en ese panorama las Directrices de la UNESCO. La **segunda** describe el terreno regional como condición de posibilidad de todo lo demás: el patrimonio constitucional compartido y su paradoja, las brechas de conectividad y alfabetización, y la cuestión de fondo de la soberanía digital y la dependencia de infraestructura extranjera. La **tercera**, que es el corazón del libro, analiza siete problemas comunes —la ausencia de regímenes de responsabilidad de intermediarios, la debilidad de la protección de datos, la falta de independencia de los reguladores, el asedio al espacio cívico, la vulnerabilidad electoral ante la desinformación y la inteligencia artificial, el fracaso de la moderación culturalmente ciega y el problema de la escala— utilizando los casos nacionales como ilustración y como prueba. La **cuarta** mira hacia adelante: hacia

formas innovadoras de gobernanza que aprovechen la infraestructura institucional existente, hacia la hipótesis del bloque regional, hacia el método de co-creación que ensayaron los talleres, y hacia una agenda concreta de acción.

Una advertencia final sobre el tono. He intentado escribir un libro a la vez riguroso y legible: que no renuncie al detalle jurídico cuando el detalle importa, pero que tampoco se pierda en él; que tome en serio la teoría de la gobernanza de plataformas, pero que la ponga al servicio de un argumento comprensible para reguladores, académicos, periodistas especializados y cualquier ciudadano interesado en por qué su vida pública depende cada vez más de decisiones que toman, en otro continente, empresas que no eligió. Si el libro consigue que el lector salga convencido de una sola idea —que estos problemas son comunes y que, por serlo, exigen respuestas comunes— habrá cumplido su propósito.

PARTE I. EL PROBLEMA DE GOBERNAR LAS PLATAFORMAS

Capítulo 1. Del optimismo digital al poder privado sobre la esfera pública

Durante casi dos décadas, la pregunta dominante sobre internet y la democracia fue una pregunta de promesa. Las plataformas digitales se presentaban —y se presentaban a sí mismas— como infraestructuras de liberación: espacios donde cualquier persona podía publicar sin pedir permiso, donde la palabra dejaba de estar mediada por los porteros tradicionales del debate público (las editoriales, las cadenas de televisión, los grandes diarios) y donde, por fin, la esfera pública se abría a todos. En la región que ocupa a este libro, esa promesa tuvo un atractivo particular. En sociedades con historias recientes de censura, de concentración de medios y de control gubernamental de la información, la idea de un espacio de expresión sin intermediarios resonaba con fuerza. No es casual que, como veremos, varios tribunales de la región hayan llegado a reconocer el acceso a internet como un derecho vinculado a la libertad de expresión, ni que las constituciones de los siete países estudiados protejan con énfasis la libre circulación de las ideas.

El problema es que esa narrativa describía mal lo que las plataformas son. Las plataformas no eliminaron a los porteros del debate público: los sustituyeron. Donde antes había un editor humano que decidía qué se publicaba, hoy hay un sistema de recomendación algorítmica que decide qué se ve, en qué orden y con qué alcance. La diferencia decisiva es que el nuevo portero no es visible, no rinde cuentas y no fue elegido por nadie. La curación de contenidos —qué amplificar, qué silenciar, qué monetizar— se trasladó de instituciones públicas o privadas localmente identificables a sistemas opacos operados por un puñado de corporaciones globales. Y esa curación no es neutral: responde a incentivos económicos, principalmente el de maximizar el tiempo de atención del usuario, que con frecuencia premian lo que indigna, lo que polariza y lo que confirma prejuicios por encima de lo que informa.

Aquí está el núcleo del giro conceptual que organiza la regulación contemporánea de plataformas, y que este libro adopta desde el principio: las plataformas ejercen un poder. No son meros tableros de anuncios donde los usuarios pegan papeles; son actores que estructuran activamente la esfera pública mediante decisiones de diseño, de moderación y de amplificación. Y donde hay poder que afecta derechos

fundamentales —la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, la integridad de los procesos electorales, la dignidad de las personas— hay, por definición, una materia que la democracia tiene el deber de gobernar. No gobernarla no es neutralidad: es delegar el gobierno de la esfera pública en quien no responde ante el público.

Conviene precisar de inmediato qué *no* significa esto, porque el malentendido es la principal fuente de resistencia a toda regulación. Gobernar el poder de las plataformas no significa que el Estado decida qué puede decir cada ciudadano. La tentación autoritaria —que el Estado se arrogue la facultad de definir la verdad y castigar la mentira— es tan peligrosa como el poder privado que pretende corregir, y en la región, como veremos, es una tentación con expresiones muy concretas y muy actuales. La gobernanza democrática de plataformas que defiende este libro no consiste en censurar contenidos, sino en algo distinto y más sutil: en exigir transparencia sobre cómo funcionan los sistemas, en imponer obligaciones de debida diligencia sobre los riesgos que generan, en garantizar a los usuarios un debido proceso frente a las decisiones que los afectan y en asegurar que el diseño de las plataformas respete los derechos de las personas. La diferencia entre regular contenidos y regular sistemas es la diferencia entre la censura y la rendición de cuentas, y es la distinción más importante de todo este campo. El capítulo siguiente la desarrolla en detalle.

El reconocimiento de que las plataformas ejercen poder vino acompañado, en todo el mundo, de una segunda constatación más incómoda: ese poder se ejerce sobre la esfera pública nacional desde fuera de la jurisdicción nacional. Las decisiones que determinan qué ve un votante hondureño en vísperas de una elección, o cómo se modera el insulto a una periodista mexicana, o si los datos de un usuario dominicano se almacenan y por cuánto tiempo, no se toman en Tegucigalpa, ni en Ciudad de México, ni en Santo Domingo. Se toman en California, o en servidores repartidos por el mundo, conforme a políticas globales que rara vez contemplan las particularidades de un país pequeño. Esta desterritorialización del poder es la dificultad estructural de fondo. Un Estado democrático construye su legitimidad sobre la idea de que el poder que se ejerce sobre sus ciudadanos debe responder, en última instancia, ante esos ciudadanos. Las

plataformas rompen esa cadena: ejercen poder sin estar sujetas al mismo circuito de rendición de cuentas que cualquier otro actor que afecte la vida pública.

La consecuencia, para la región, es doble y se explorará a lo largo del libro. Por un lado, los Estados pequeños descubren que sus herramientas regulatorias clásicas —pensadas para actores con presencia física en el territorio— se vuelven romas frente a empresas que no la tienen. Por otro, descubren que el tamaño de su mercado determina su capacidad de negociación: una plataforma que no puede ignorar a la Unión Europea sí puede ignorar a El Salvador. Estas dos constataciones —el poder de las plataformas y la asimetría frente a ese poder— son las dos premisas sobre las que se construye todo lo que sigue.

Cerrar el optimismo digital no significa abrazar el pesimismo. Las plataformas siguen siendo, también, infraestructuras de participación, de denuncia, de organización social y de acceso a información que en muchos contextos de la región resultan vitales. El punto no es demonizarlas, sino dejar de tratarlas como espacios neutrales y empezar a tratarlas como lo que son: actores poderosos cuyo poder, como todo poder en una democracia, debe estar sujeto a límites, a transparencia y a rendición de cuentas. La pregunta que recorre este libro no es si las plataformas son buenas o malas, sino cómo se gobierna un poder privado transnacional sin reproducir, en el intento, el poder estatal arbitrario que la propia libertad de expresión existe para contener.

Capítulo 2. ¿Qué regulamos cuando regulamos plataformas? De los contenidos a los sistemas

Si hubiera que reducir a una sola frase el consenso que emergió de los diálogos regionales que dieron origen a este libro, sería esta: hay que dejar de regular contenidos y empezar a regular sistemas. La frase suena técnica, pero encierra la decisión política y jurídica más importante de todo el campo. De ella depende que la regulación de plataformas sea un instrumento de protección de derechos o un instrumento de censura. Vale la pena, por tanto, desmenuzarla.

Regular contenidos significa que la autoridad —o la ley— se ocupa de piezas individuales de expresión: este vídeo, este *post*, esta noticia. La autoridad decide que tal contenido es ilícito y ordena retirarlo, o sanciona a quien lo publicó, o exige a la plataforma que lo elimine. Es el enfoque intuitivo, el que primero se le ocurre a un legislador alarmado por la desinformación o por el discurso de odio. Y es, casi siempre, el enfoque equivocado. Por tres razones. La primera es de escala: en plataformas donde se publican millones de piezas por minuto, decidir contenido por contenido es materialmente imposible, y delegar esa decisión en la plataforma equivale a convertirla en juez privado de la legalidad de la expresión. La segunda es de incentivos: cuando se amenaza a las plataformas con sanciones por no retirar contenido ilícito, su reacción racional es retirar en exceso —eliminar todo lo dudoso para evitar riesgos—, con un efecto devastador sobre la expresión legítima. La tercera, y la más grave en la región, es de riesgo autoritario: una ley que faculta a una autoridad a ordenar la retirada de contenidos es una ley que, en manos de un gobierno iliberal, se convierte en una máquina de censura. La historia reciente de la región está llena de leyes nominalmente dirigidas contra la desinformación o el delito que terminan usándose contra periodistas y opositores.

Regular sistemas significa otra cosa por completo. Significa que la autoridad no se ocupa de las piezas individuales de contenido, sino de los procesos mediante los cuales la plataforma gestiona el contenido: cómo modera, cómo recomienda, cómo amplifica, cómo gestiona la publicidad, cómo permite a los usuarios denunciar y apelar. La

autoridad no dice «retira este vídeo»; dice «explícame cómo funciona tu sistema de recomendación, demuéstreme que has evaluado los riesgos que genera, garantiza a tus usuarios un mecanismo de apelación, publica informes sobre cómo aplicas tus propias reglas». El objeto de la regulación deja de ser el qué se dice y pasa a ser el cómo opera la infraestructura que determina quién lo escucha. Es la diferencia entre exigirle a un periódico que no publique cierta noticia y exigirle que tenga un código deontológico, un defensor del lector y mecanismos de corrección.

Este desplazamiento del contenido al sistema tiene un fundamento conceptual preciso: la idea de **riesgo sistémico**. Las plataformas no generan daños solo por las piezas individuales de contenido ilícito que alojan, sino por la forma en que sus sistemas, en conjunto, producen y distribuyen riesgos a escala social: el riesgo de que la amplificación algorítmica favorezca la desinformación, el riesgo de que la moderación automatizada discrimine sistemáticamente a ciertos grupos, el riesgo de que el diseño adictivo dañe la salud mental, el riesgo de que la microsegmentación publicitaria erosione la integridad electoral. La regulación de sistemas exige a las plataformas identificar esos riesgos, evaluarlos periódicamente y adoptar medidas proporcionadas para mitigarlos —y exige al Estado, y a la sociedad civil, poder verificar que lo hacen. Es un modelo de **corresponsabilidad**: la plataforma sigue siendo responsable de gestionar el riesgo, pero bajo obligaciones de transparencia y debida diligencia que la hacen verificable desde fuera.

Tres conceptos operativos articulan este modelo y reaparecerán a lo largo del libro. El primero es la **transparencia**: la obligación de las plataformas de hacer comprensibles —para los usuarios, para los reguladores, para los investigadores— las reglas que aplican, los criterios de sus algoritmos, las características de su publicidad y las estadísticas de su moderación. Sin transparencia no hay regulación posible, porque no se puede gobernar lo que no se puede ver. El segundo es el **debido proceso**: el derecho del usuario a saber por qué una decisión de moderación lo afectó, a ser oído y a apelar ante una instancia que pueda revisar la decisión y repararla. Las plataformas toman a diario millones de decisiones cuasi-judiciales sobre la expresión de las personas; el debido proceso introduce en ese ejercicio privado de poder las garantías mínimas que

cualquier ejercicio de poder sobre derechos debería tener. El tercero es la **debida diligencia en derechos humanos**: el deber de la plataforma de evaluar el impacto de sus operaciones sobre los derechos de las personas y de actuar en consecuencia, un estándar tomado del derecho internacional de los derechos humanos y las empresas.

La virtud de este enfoque, y la razón por la que la región lo abrazó en los talleres, es que protege simultáneamente contra los dos peligros opuestos: el del poder privado descontrolado y el del poder estatal censor. Al ocuparse de procesos y no de contenidos, evita convertir al Estado en árbitro de la verdad; al exigir transparencia y debida diligencia, evita dejar la esfera pública a merced de los incentivos comerciales de las plataformas. Es, en cierto sentido, una vía media: ni la inmunidad casi absoluta del modelo estadounidense clásico, ni el control de contenidos del modelo autoritario, sino un régimen de obligaciones procedimentales verificables. El capítulo siguiente muestra cómo distintas jurisdicciones del mundo han intentado, con desigual fortuna, construir ese régimen.

Capítulo 3. El mapa global de respuestas: de la Sección 230 al Reglamento de Servicios Digitales

Ningún país de la región está inventando la regulación de plataformas desde cero, ni debería. Existe ya un mapa global de respuestas regulatorias —algunas con décadas de rodaje, otras muy recientes— que ofrece a la región tanto modelos a considerar como advertencias a tener en cuenta. Recorrer ese mapa no es un ejercicio de erudición comparada: es la condición para entender que los problemas de la región son los problemas del mundo, y que las grandes potencias regulatorias tampoco los han resuelto del todo. Tres referencias dominan el debate global y conviene examinarlas con cierto cuidado, porque las tres son citadas, explícita o implícitamente, en los marcos y aspiraciones de la región.

La primera es la **Sección 230 de la Communications Decency Act** de los Estados Unidos, de 1996. Su lógica es la de la inmunidad: un servicio en línea no es responsable, como regla general, por los contenidos que publican sus usuarios, y tampoco pierde esa inmunidad por moderar de buena fe. Esta disposición —apenas unas líneas— es probablemente la norma que más ha modelado internet tal como lo conocemos. Hizo posible que las plataformas crecieran sin el temor de responder judicialmente por cada palabra de sus millones de usuarios, y al hacerlo creó las condiciones para la economía de las plataformas. Pero su lógica de inmunidad cuasi-absoluta tiene un reverso: ofrece pocas palancas para exigir transparencia, debida diligencia o rendición de cuentas. El modelo estadounidense protege la expresión de la intervención estatal con una intensidad casi sin parangón, pero a costa de dejar el poder de las plataformas sustancialmente sin gobernar. Para la región, la Sección 230 es relevante menos como modelo a copiar que como recordatorio de un principio valioso —la responsabilidad condicionada del intermediario, que protege contra la censura por delegación— y como advertencia sobre los límites de un enfoque que se detiene en la inmunidad sin avanzar hacia las obligaciones.

La segunda referencia, y la más influyente en las aspiraciones regulatorias actuales de la región, es el **Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea**,

complementado por el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**. El DSA encarna, casi punto por punto, el enfoque de regulación de sistemas descrito en el capítulo anterior. Mantiene la responsabilidad condicionada de los intermediarios —no los hace responsables automáticos del contenido ajeno—, pero la condiciona a un conjunto de obligaciones escalonadas según el tamaño y el riesgo: mecanismos de notificación y acción, debido proceso para los usuarios cuyos contenidos se moderan, transparencia sobre la publicidad y los sistemas de recomendación, y —para las plataformas más grandes— evaluaciones periódicas de riesgos sistémicos y auditorías independientes. El RGPD, por su parte, estableció el estándar global de protección de datos personales, con principios de consentimiento, minimización, derechos de acceso y supresión, y autoridades de control independientes. No es casualidad que, como recogen los diálogos regionales, autoridades y sociedad civil de la región citen el DSA y el RGPD como «los estándares a seguir». Encarnan el modelo de corresponsabilidad y transparencia que la región dice querer.

Pero aquí aparece la lección incómoda que este libro insiste en subrayar: el DSA funciona, en buena medida, porque la Unión Europea tiene el peso de mercado para imponerlo. Una plataforma global no puede permitirse abandonar el mercado europeo, de modo que cumple. La eficacia del modelo europeo no reside solo en la calidad de su diseño normativo —que es alta— sino en el músculo de negociación que lo respalda. Y ese músculo es precisamente lo que los países de la región no tienen individualmente. Copiar el texto del DSA en la ley de un país pequeño, sin la capacidad de hacerlo cumplir, produciría lo que la sociedad civil regional describió con crudeza como «letra muerta»: una norma impecable que las plataformas pueden ignorar porque el mercado que la respalda es prescindible. Esta es, quizá, la principal razón por la que el problema de la región no se resuelve importando soluciones, sino repensándolas a su escala.

Más allá de estas tres referencias dominantes, el mapa global incluye experiencias que la región haría bien en observar. Brasil, con su Marco Civil de Internet y los sucesivos debates sobre la responsabilidad de plataformas, ofrece el ejemplo de un país grande de la propia región latinoamericana que ha intentado construir un régimen propio, con avances y retrocesos instructivos. Distintas jurisdicciones han ensayado obligaciones

específicas de transparencia publicitaria en periodos electorales, registros de anuncios políticos, o tipificaciones del uso malicioso de medios sintéticos. Y organismos internacionales —la propia UNESCO, los relatores de libertad de expresión del sistema interamericano y universal— han producido estándares que, sin tener fuerza vinculante, ofrecen criterios de legitimidad ampliamente aceptados. El punto no es que exista una solución global esperando ser adoptada, sino que existe un acervo de experiencias del cual la región puede extraer principios, prevenciones y, sobre todo, la confianza de que no está sola ante un problema único.

De este recorrido se desprenden tres enseñanzas que orientan el resto del libro. La primera: el principio de la responsabilidad condicionada del intermediario —ni inmunidad absoluta ni responsabilidad automática— es el cimiento compartido de los modelos serios, porque es lo que protege simultáneamente la expresión y la rendición de cuentas. La segunda: el futuro de la regulación está en las obligaciones de sistema —transparencia, debido proceso, debida diligencia—, y no en el control de contenidos. La tercera, la más específica de la región: ningún modelo, por bueno que sea, funciona sin capacidad de hacerlo cumplir, y esa capacidad, para mercados pequeños, no puede ser sino colectiva. Con estas enseñanzas en mente, el último capítulo de esta parte examina el marco que la región ha tomado como referencia explícita: las Directrices de la UNESCO.

Capítulo 4. Las Directrices de la UNESCO: una brújula de derechos humanos y sus límites

Las *Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales* de la UNESCO ocupan un lugar peculiar en el mapa que acabamos de recorrer. No son una ley ni un reglamento; no obligan a nadie. Son un instrumento de *soft law*: un conjunto de principios y recomendaciones, construido mediante un proceso de consulta global de múltiples partes interesadas, que aspira a orientar a los Estados, a las plataformas, a los organismos intergubernamentales y a la sociedad civil hacia una gobernanza de plataformas respetuosa de los derechos humanos. Para la región que ocupa a este libro, las Directrices fueron el marco de referencia explícito del proyecto que le dio origen, y conviene por tanto entender bien qué ofrecen y, con igual franqueza, qué no pueden ofrecer.

Lo que ofrecen es, ante todo, un punto de partida normativo claro: la gobernanza de plataformas debe organizarse en torno a la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y los demás derechos humanos, y no a su restricción. Frente a la tentación —recurrente en la región— de regular plataformas como quien regula la seguridad pública, con lógica punitiva y control de contenidos, las Directrices anclan el problema en el derecho internacional de los derechos humanos. De ahí derivan varios principios que este libro hace suyos. El enfoque debe ser **multistakeholder**: la gobernanza no la define el Estado en solitario, ni las plataformas, sino un ecosistema en el que también participan la academia y la sociedad civil. Las restricciones estatales a la expresión deben superar el clásico **test de tres partes** —legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad—, que es la barrera jurídica contra la censura. Las plataformas deben asumir obligaciones de **transparencia, debida diligencia y evaluación de impacto en derechos humanos**. Y los organismos reguladores que supervisen el ecosistema deben ser **independientes** del control político y gubernamental. Como se ve, las Directrices traducen al lenguaje de los derechos humanos el mismo enfoque de regulación de sistemas que vimos encarnado en el DSA europeo.

El valor de este marco para la región es real y conviene no minimizarlo. Ofrece a reguladores y legisladores un repertorio de objetivos legítimos y de criterios para evaluar políticas; ofrece a la sociedad civil un lenguaje compartido y autorizado para exigir que la regulación proteja derechos en lugar de recortarlos; y ofrece a todos un estándar común frente al cual medir el propio desempeño. En el diagnóstico regional, las Directrices funcionaron exactamente así: como una rejilla de lectura que permitió identificar, país por país, dónde las normas nacionales convergen con los principios internacionales, dónde divergen y dónde simplemente no hay nada. Los participantes en los talleres las describieron con una metáfora precisa: una «brújula». Una brújula no camina por uno, pero indica el norte.

Y aquí empiezan los límites, que este libro prefiere nombrar con claridad antes que disimular. El primero es el límite inherente al *soft law*: las Directrices no obligan. El propio diagnóstico regional fue honesto en este punto —no se encontró evidencia directa de que las Directrices hayan inspirado, hasta ahora, cambios regulatorios concretos en ningún país de la región. Cuando los actores locales buscan un modelo operativo, citan el DSA y el RGPD, que son normas exigibles, no las Directrices, que son orientaciones. Esto no resta valor a las Directrices, pero obliga a situarlas en su función propia: la de orientar y legitimar, no la de imponer.

El segundo límite es el de la **adaptación regional**, y es el más importante para el argumento de este libro. Las Directrices, como todo marco global, fueron pensadas para aplicarse en una diversidad enorme de contextos, y esa generalidad tiene un costo. Los actores de la región no rechazan las Directrices —este es un dato relevante: no hay resistencia ideológica al marco—, pero señalan que el verdadero obstáculo no son los principios, sino la dificultad práctica de aplicarlos en mercados pequeños donde las plataformas no tienen oficinas ni representantes a quienes exigir responsabilidad. Una directriz que pide a las plataformas debida diligencia presupone una plataforma a la que se le pueda exigir esa diligencia. Cuando esa plataforma puede ignorar al país sin consecuencias, la directriz pierde tracción. El marco global tropieza con la asimetría de poder que es el tema recurrente de este libro.

El tercer límite es de contenido, y los diálogos regionales lo identificaron con precisión, señalándolo como una agenda de mejora para la propia UNESCO. Las Directrices necesitan un tratamiento mucho más profundo de los **matices lingüísticos y culturales**: en la región, la moderación de contenidos en lenguas indígenas y en las variantes locales del español es a menudo inexistente, y un marco global que no aborde esto a fondo deja sin protección a poblaciones enteras. Necesitan, además, mayor **agilidad frente a la inteligencia artificial generativa**, cuya velocidad de evolución desborda a cualquier marco redactado antes de su irrupción masiva. Y necesitan, sobre todo, **protocolos específicos para Estados pequeños** que carecen, individualmente, del poder de negociación para enfrentar a las plataformas. Estas tres carencias no son defectos accidentales: son el reflejo, en el plano del marco global, de los tres problemas estructurales —la diversidad cultural ignorada, la tecnología que corre más rápido que la norma, la asimetría de escala— que la tercera parte de este libro analiza como problemas comunes de la región.

La conclusión de esta primera parte puede formularse así. Las Directrices de la UNESCO ofrecen el norte correcto: un enfoque de derechos humanos, multistakeholder, centrado en sistemas y no en contenidos, exigente en transparencia e independencia. Pero una brújula no resuelve el problema del terreno. El terreno de la región —su patrimonio constitucional y sus paradojas, sus brechas de conectividad, su dependencia de infraestructura ajena— y los problemas comunes que en él se manifiestan son lo que ocupa al resto del libro. Porque de nada sirve saber dónde está el norte si no se entiende por qué, una y otra vez, los pies se hunden en el mismo barro.

PARTE II. EL TERRENO REGIONAL

Capítulo 5. Un patrimonio constitucional compartido y su paradoja

Quien recorra las constituciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y la República Dominicana encontrará, con notable regularidad, las mismas garantías. Las siete protegen la libertad de expresión. Las siete prohíben la censura previa. Las siete consagran, con unas u otras palabras, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y, en grados diversos, la protección de la vida privada. Esta convergencia no es casual ni superficial: responde a una historia constitucional compartida y a un marco regional común. La doctrina ha hablado, con razón, de un «patrimonio constitucional centroamericano», una herencia de principios que los países de la región fueron reconociendo en períodos y por movimientos similares. Y a ese patrimonio nacional se superpone un piso convencional: todos estos Estados son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y están sujetos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha construido un cuerpo robusto de estándares sobre libertad de expresión y acceso a la información.

Esa jurisprudencia interamericana es, en sí misma, una fortaleza de la región que conviene tener presente porque ofrece anclaje a cualquier esfuerzo regulatorio. La Corte ha sostenido, en una línea que arranca de la Opinión Consultiva OC-5/85 y atraviesa casos como *Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, *Ricardo Canese vs. Paraguay* o *Claude Reyes vs. Chile*, que la libertad de expresión es «un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática», condición *sine qua non* para la formación de la opinión pública y para que la comunidad esté suficientemente informada a la hora de ejercer sus opciones. De ahí ha derivado obligaciones concretas para los Estados: remover los obstáculos al acceso a la información, adoptar marcos jurídicos adecuados, garantizar procedimientos efectivos. Es decir, la región no parte de un vacío de principios: parte de un acervo normativo y jurisprudencial que, en el plano de las garantías formales, está alineado con lo que exige el derecho internacional y con lo que reclaman las Directrices de la UNESCO.

Y, sin embargo, aquí aparece la paradoja que organiza todo el diagnóstico regional y que este capítulo quiere nombrar con precisión: **el blindaje constitucional convive con**

una realidad operativa que lo desmiente. La distancia entre la norma escrita y la práctica vivida es, en materia de plataformas digitales y libertad de expresión, abismal. Las constituciones prohíben la censura previa, pero los periodistas son acosados judicialmente con leyes de difamación. Las constituciones protegen las comunicaciones privadas, pero se documenta el uso de programas espía contra periodistas y defensores. Las constituciones consagran la libre expresión, pero regímenes de excepción legalizan la vigilancia y fomentan la autocensura. El problema de la región no es, en lo fundamental, un problema de garantías ausentes: es un problema de garantías inefectivas. Y entender por qué las garantías son inefectivas es más importante, analíticamente, que constatar que existen.

Las razones de esa inefectividad son varias y se entrelazan. La primera es que el diseño constitucional es de vieja data y fue pensado para un mundo analógico. Protege la libertad de expresión frente al Estado —el peligro clásico—, pero no contempla el poder de actores privados transnacionales que estructuran la esfera pública desde fuera del territorio. Una constitución que prohíbe la censura previa estatal no dice nada útil sobre la moderación algorítmica de una plataforma extranjera; el marco conceptual simplemente no fue diseñado para ese problema. La segunda razón es la brecha entre la ley marco y la ley operativa: las garantías viven en el nivel constitucional, pero la regulación que las haría efectivas en el entorno digital —leyes de intermediarios, de protección de datos, de transparencia algorítmica— en su mayoría no existe o es fragmentaria. La tercera, y la más grave, es que en varios países la propia voluntad estatal opera *contra* las garantías: no es que el Estado no consiga proteger la libertad de expresión, es que el Estado la erosiona activamente mediante leyes penales, regímenes de excepción y prácticas de vigilancia.

Conviene introducir aquí una distinción que recorrerá el libro, porque la región no es homogénea y tratarla como un bloque uniforme sería un error analítico. Los índices independientes de libertad de expresión revelan un espectro amplísimo. En un extremo, Costa Rica aparece consistentemente como una democracia plena, con una de las valoraciones más altas de la región y de América Latina, y con una Sala Constitucional que ha llegado a reconocer el acceso a internet como derecho. La República

Dominicana, Honduras, Guatemala y Panamá ocupan posiciones intermedias, con garantías formales sólidas pero efectividad variable. México, pese a su tamaño y su tradición jurídica, arrastra una valoración deteriorada, marcada por la violencia contra la prensa y por retrocesos institucionales recientes. Y El Salvador, con la valoración más baja del grupo, ilustra el extremo del repliegue democrático, con un régimen de excepción prolongado que ha reconfigurado por completo el espacio cívico. Esta dispersión importa: significa que cuando este libro habla de «problemas comunes», no afirma que todos los países los padezcan con igual intensidad, sino que los mismos vectores de riesgo —la ausencia de regulación de intermediarios, la debilidad de la protección de datos, la falta de independencia regulatoria— atraviesan a todos, manifestándose con distinta gravedad según el contexto.

La paradoja constitucional tiene, además, una lectura estratégica que conviene anticipar. El sólido piso de garantías formales y de jurisprudencia interamericana no es solo un dato del diagnóstico: es un activo para la acción. Significa que la región no necesita construir desde cero la legitimidad de regular plataformas en clave de derechos humanos; esa legitimidad ya está inscrita en sus constituciones y en su jurisprudencia regional. El test de tres partes que exige la Corte Interamericana para cualquier restricción a la expresión es el mismo que reclaman las Directrices de la UNESCO. La obligación estatal de garantizar el acceso a la información que la Corte ha desarrollado es la base sobre la cual puede construirse una obligación de garantizar el acceso a un entorno digital confiable. En otras palabras, el patrimonio constitucional compartido, hoy inefectivo, es también el cimiento sobre el que podría edificarse una gobernanza regional coherente. Convertir ese cimiento en estructura —traducir las garantías formales en regulación operativa y en capacidad de hacerla cumplir— es el desafío que el resto del libro intenta pensar.

Capítulo 6. Conectividad, brecha y alfabetización: el acceso como condición previa

Antes de discutir cómo gobernar las plataformas, hay que preguntarse quién accede a ellas, en qué condiciones y con qué capacidad para usarlas críticamente. Porque la regulación de plataformas presupone una población conectada, y la conexión, en la región, dista de ser universal o uniforme. Los datos de conectividad no son un mero telón de fondo estadístico: definen quién participa en la esfera pública digital y quién queda fuera, y por tanto sobre quién recae el poder de las plataformas y quién está privado incluso de esa exposición.

El primer dato relevante es la dispersión en el acceso. En 2023, la proporción de la población que usa internet variaba notablemente entre los países estudiados. Costa Rica (en torno al 85%), la República Dominicana (84%) y México (81%) se situaban por encima del promedio de América Latina y el Caribe (alrededor del 81%). Pero el resto del istmo quedaba por debajo: Panamá rondaba el 74%, El Salvador el 63%, Honduras cerca del 60% y Guatemala apenas el 54%. Esta brecha de casi treinta puntos porcentuales entre Costa Rica y Guatemala dentro de una misma región es, en sí misma, un dato político. Significa que en algunos países la esfera pública digital es ya la esfera pública dominante, mientras que en otros una porción sustancial de la población queda al margen, con implicaciones directas para la calidad de la deliberación democrática y para la alfabetización digital e informacional de la ciudadanía.

Pero la cantidad de usuarios cuenta solo una parte de la historia. Más revelador, quizá, es lo que los ciudadanos perciben sobre el valor político de las plataformas. Los datos del Latinobarómetro muestran un escepticismo extendido y, a la vez, contextualmente variable. En 2020, cerca de la mitad de los encuestados en Costa Rica —una democracia plena— consideraba que las redes sociales no sirven para participar en política, una proporción casi idéntica a la de Nicaragua, un régimen autoritario. Que sociedades con condiciones políticas opuestas compartan un escepticismo similar sugiere que la desconfianza hacia las plataformas como herramienta de participación no se explica solo por el régimen político, sino por una experiencia más amplia de desencanto con su

funcionamiento real. En contraste, en la República Dominicana, El Salvador, Guatemala y México una proporción mayor de la población percibía las redes como compatibles con la participación política. El dato que conviene retener es que el papel de las plataformas en la vida pública ha ido creciendo: hacia 2024, las redes sociales habían desplazado a la movilización social y a la acción colectiva como espacio donde una parte de la ciudadanía manifiesta sus preocupaciones sobre los problemas del país.

Aquí entra en juego un fenómeno que ilustra cómo la conectividad puede ser, paradójicamente, una forma de exclusión: el *zero rating*. Se trata de la práctica comercial, tolerada en países como Honduras y El Salvador, por la cual los operadores ofrecen acceso gratuito o subsidiado a determinadas aplicaciones —típicamente las grandes redes sociales— mientras cobran por el resto del tráfico de internet. Para usuarios de bajos ingresos, el efecto es que su «internet» se reduce, de hecho, a un puñado de plataformas. Esto fragmenta la neutralidad de la red y, lo que es más grave desde el punto de vista de la esfera pública, encierra a los usuarios en burbujas: su acceso a la información pasa a estar mediado casi por completo por los sistemas de recomendación de unas pocas plataformas, sin la posibilidad de contrastar con la web abierta. El *zero rating* potencia así, estructuralmente, la propagación de desinformación: cuando una plataforma es la única ventana al mundo, lo que esa plataforma amplifica se vuelve, para el usuario, la realidad. La práctica choca de frente con la recomendación de la UNESCO de garantizar políticas robustas de alfabetización mediática y de proteger el acceso a un internet abierto.

Y la alfabetización es, precisamente, el segundo gran déficit. El acceso técnico a internet no equivale a la capacidad de usarlo críticamente. De poco sirve que una persona esté conectada si no dispone de las herramientas de pensamiento crítico para distinguir información de desinformación, para reconocer el discurso de odio, para entender que el contenido que ve está seleccionado por un algoritmo con incentivos propios. La sociedad civil regional fue enfática en este punto durante los diálogos: es imposible construir una gobernanza digital efectiva si la ciudadanía —y los propios servidores públicos— carecen de una alfabetización mediática básica. La mera provisión de acceso, sin desarrollo del pensamiento crítico, no produce ciudadanos informados, sino

audiencias vulnerables. Y la alfabetización informacional es, además, la única defensa que no depende de la cooperación de las plataformas: un ciudadano formado para reconocer la manipulación está protegido aunque la plataforma no haga nada. Por eso reaparece, capítulo tras capítulo, como una de las pocas medidas plenamente bajo control de los Estados de la región.

Conviene cerrar este capítulo con una observación que conecta con el siguiente. La brecha de conectividad y la brecha de alfabetización no son problemas separados de la regulación de plataformas: son su condición previa y, a la vez, parte del mismo problema de poder. Una población parcialmente conectada, encerrada en burbujas de aplicaciones gratuitas y sin formación crítica, es una población especialmente expuesta al poder de las plataformas y especialmente difícil de proteger por la vía regulatoria. Y esa vulnerabilidad se agrava cuando se considera que ni los datos de esa población ni la infraestructura que los aloja están, en su inmensa mayoría, bajo control de la región. Ese es el problema de la soberanía digital, al que dedicamos el capítulo que sigue.

Capítulo 7. Soberanía digital, infraestructura y dependencia tecnológica

Hay una cifra que, mejor que ninguna otra, resume la posición estructural de la región frente a las plataformas digitales. Según una publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina y el Caribe aloja apenas el 4,8% de los centros de datos e infraestructura del mundo; y de ese ya escaso porcentaje, Centroamérica concentra alrededor del 5%. Dicho de otro modo: la inmensa mayoría de los datos de los ciudadanos de la región —sus comunicaciones, sus historiales, sus identidades digitales— vive físicamente en servidores ubicados fuera de la región, bajo jurisdicciones ajenas y bajo el control operativo de empresas extranjeras. La sociedad civil regional lo expresó con una cifra complementaria igualmente elocuente: apenas alrededor del 20% de los centros de datos que almacenan información latinoamericana se encuentran dentro del continente. La región no aloja sus propios datos. Y quien no aloja sus datos no controla, en un sentido material muy concreto, su propio espacio informativo.

Esta dependencia de infraestructura es la dimensión más profunda —y más fácil de pasar por alto— del problema de gobernar plataformas en la región. Los debates regulatorios tienden a centrarse en normas: qué ley aprobar, qué obligación imponer, qué autoridad facultar. Pero por debajo de las normas hay una capa material —servidores, cables, capacidad de cómputo, modelos de inteligencia artificial— que la región mayoritariamente no posee y que condiciona todo lo demás. Un Estado puede aprobar la ley de protección de datos más exigente del mundo, pero si los datos de sus ciudadanos residen en servidores extranjeros operados por empresas sin presencia local, la capacidad efectiva de hacer cumplir esa ley es limitada. La soberanía jurídica sin soberanía material es, en buena medida, soberanía nominal.

El concepto de **soberanía digital** que emergió de los diálogos regionales tiene, por eso, varias capas que conviene distinguir. La primera es la **soberanía sobre los datos**: la capacidad de un Estado de determinar dónde y cómo se almacenan y procesan los datos de sus ciudadanos, de proteger datos especialmente sensibles —los registros de votantes son el ejemplo que la propia sociedad civil regional destacó— y de facultar a

los ciudadanos para exigir la eliminación de su información tras cierto tiempo. La segunda es la **soberanía sobre la infraestructura**: la aspiración, más a largo plazo y más difícil, de que la región aloje una porción mayor de la infraestructura que la sirve, reduciendo su exposición a decisiones, interrupciones o presiones que escapen a su control. La tercera, cada vez más urgente, es la **soberanía sobre la inteligencia artificial**: la región depende casi por completo de modelos de IA desarrollados fuera, entrenados con datos y para contextos ajenos, lo que reproduce en la capa más nueva de la tecnología la misma asimetría que ya padece en las capas anteriores.

Es importante ser honestos sobre la dificultad de este problema, y los propios diálogos regionales lo fueron. Identificar la soberanía digital como prioridad es fácil; saber cómo lograrla es endiabladamente difícil. Construir centros de datos requiere inversión, energía y escala que los mercados pequeños difícilmente reúnen por separado. Desarrollar capacidad de IA propia exige talento, datos y cómputo que tampoco abundan. La tentación de tratar la soberanía digital como un eslogan —repetirla sin un camino realista para alcanzarla— es real, y este libro prefiere no caer en ella. Lo que sí puede afirmarse es que la soberanía digital es, en lo inmediato, menos una meta alcanzable a corto plazo que un criterio para evaluar decisiones: cada política, cada contrato, cada marco regulatorio puede valorarse según si aumenta o reduce la dependencia estructural de la región. Y, como casi todo en este libro, apunta de nuevo hacia la escala: la soberanía digital, si es alcanzable, lo es a escala regional —mediante infraestructura compartida, acuerdos de localización de datos, capacidades de cómputo mancomunadas— mucho más que a escala nacional.

Hay, además, una dimensión de la dependencia que no es de infraestructura sino de capacidad institucional, y que conviene introducir aquí porque atraviesa todo el libro. Las plataformas no solo tienen los servidores; tienen también los recursos técnicos, los datos y el conocimiento. Como lo expresó con crudeza una autoridad electoral de la región, las grandes tecnológicas «juegan en primera división»: cuentan con más recursos técnicos y materiales que las propias autoridades nacionales encargadas de supervisarlas. Esta asimetría de capacidades —no solo de mercado, sino de conocimiento técnico, de capacidad de análisis de datos, de talento especializado— es

una forma de dependencia tan determinante como la de infraestructura. Un regulador que no puede ni siquiera auditar técnicamente lo que una plataforma hace está, de hecho, regulando a ciegas. De ahí que la asistencia técnica especializada —el desarrollo de unidades de monitoreo, de capacidades forenses digitales— aparezca de forma recurrente como una de las demandas centrales de la región hacia los organismos internacionales.

Cerremos esta segunda parte recapitulando el terreno. La región posee un patrimonio constitucional sólido pero inefectivo; una conectividad desigual y una alfabetización deficiente que la hacen vulnerable; y una dependencia estructural de infraestructura, datos y capacidades técnicas que limita su soberanía material sobre su propio espacio digital. Sobre este terreno —garantías que no se cumplen, ciudadanos expuestos, infraestructura ajena— se manifiestan los problemas comunes que constituyen el corazón del libro. No son problemas que la región haya elegido ni que pueda resolver con voluntad aislada: son los problemas que produce, casi inevitablemente, intentar gobernar un poder global desde una posición de debilidad estructural. A analizarlos uno por uno se dedica la tercera parte.

PARTE III. LOS PROBLEMAS COMUNES

Capítulo 8. El vacío de la responsabilidad de los intermediarios y la deriva punitiva

El primero de los problemas comunes —y en cierto sentido el que genera muchos de los demás— es una ausencia. En casi toda la región falta lo que el resto del mundo considera el cimiento de cualquier régimen serio de gobernanza de plataformas: un marco jurídico que defina el papel de los intermediarios digitales y que establezca un régimen de responsabilidad condicionada. Dicho con los términos del capítulo 3: la región no tiene, salvo aproximaciones sectoriales muy parciales, su propia versión del principio que articula tanto la Sección 230 estadounidense como el DSA europeo, el principio según el cual el intermediario no responde automáticamente por el contenido ajeno, pero a cambio de esa protección asume obligaciones de diligencia, transparencia y debido proceso.

Conviene entender por qué este vacío importa tanto. Un régimen de responsabilidad condicionada —los llamados esquemas de «puerto seguro»— hace dos cosas a la vez. Por un lado, protege la libertad de expresión: al no hacer responsable a la plataforma por cada contenido de sus usuarios, evita que las plataformas, por miedo a la sanción, retiren contenido en exceso y se conviertan en censoras privadas. Por otro, y aquí está la clave, condiciona esa protección a obligaciones: la plataforma goza de inmunidad *siempre que* implemente mecanismos de notificación y acción, *siempre que* ofrezca a los usuarios un debido proceso para apelar las decisiones de moderación, *siempre que* sea transparente sobre cómo opera. La inmunidad condicionada es, por tanto, la palanca jurídica que permite exigir responsabilidad sin caer en la censura. Es el instrumento que traduce en derecho positivo el enfoque de «regular sistemas, no contenidos».

La región carece, en su mayoría, de ese instrumento. Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana no cuentan con leyes modernas que definan el rol de las plataformas digitales ni que establezcan este tipo de responsabilidad condicionada. Las dos excepciones son parciales y sectoriales: México contempla figuras de puerto seguro en el ámbito de los derechos de autor —siguiendo el modelo de notificación y retirada de inspiración estadounidense—, y Panamá las contempla en el

ámbito del comercio electrónico. Pero ni siquiera estos dos países disponen de un marco transversal que se aplique a la gobernanza de contenidos en general, que imponga obligaciones de transparencia algorítmica o que garantice un debido proceso uniforme a los usuarios frente a las decisiones de moderación. El resultado es un vacío estructural: no existe la pieza jurídica que permitiría exigir a las plataformas las obligaciones que las Directrices de la UNESCO y el modelo europeo consideran esenciales.

La consecuencia de ese vacío no es la inacción, sino algo peor: la improvisación punitiva. Ante la falta de un marco específico, los Estados de la región recurren a las herramientas que tienen a mano, y esas herramientas son las equivocadas. Recurren a las leyes de protección al consumidor, pensadas para relaciones comerciales y mal ajustadas a la gobernanza de la expresión. Y recurren, sobre todo, a los códigos penales, incluidas las tipificaciones de «delitos informáticos» o «de alta tecnología», que trasladan al entorno digital lógicas penales analógicas. El efecto combinado es una deriva que invierte por completo el enfoque correcto: en lugar de imponer obligaciones de sistema a las plataformas, el Estado dirige su poder sancionador contra el usuario final. Se persigue a quien publica, no se regula a quien amplifica. Se castiga la pieza de contenido, no se gobierna el proceso. Es exactamente el modelo que el capítulo 2 identificó como el más peligroso, y la región ha caído en él no por elección deliberada, sino por defecto, por la ausencia de la alternativa.

Esta deriva punitiva tiene además un sesgo que la hace especialmente nociva. Las leyes penales aplicadas al entorno digital tienden a ser vagas, y la vaguedad, en manos de gobiernos con tentaciones iliberales, es munición. Una ley que penaliza la «difusión de información falsa» o que tipifica de forma amplia ciertos «delitos informáticos» puede usarse —y en la región se ha usado— contra periodistas, contra activistas, contra la disidencia. El caso de El Salvador es ilustrativo: la legislación que penaliza con duras penas de prisión a quienes difundan ciertos mensajes —concebida nominalmente contra las pandillas— produce un efecto inhibitorio directo sobre el periodismo que cubre esos temas. El vacío de regulación de intermediarios y la deriva punitiva no son, pues, dos problemas separados: el primero produce el segundo. Donde no hay un marco

que regule a las plataformas, el poder estatal se vuelca, casi inercialmente, sobre los ciudadanos.

Hay todavía un efecto secundario del vacío que merece atención porque afecta directamente a los derechos de los usuarios. Sin un marco que obligue a las plataformas a ofrecer mecanismos de apelación y debido proceso, los ciudadanos de la región quedan inermes ante las decisiones de moderación. Cuando una plataforma retira el contenido de un usuario, suspende su cuenta o invisibiliza sus publicaciones, ese usuario no tiene, en la mayoría de los países de la región, ningún derecho exigible a saber por qué, a ser oído o a apelar. La decisión privada es, en la práctica, inapelable. Y como las plataformas no tienen incentivo regulatorio para crear esos mecanismos —ninguna ley se los exige—, no los crean, o los ofrecen de forma deficiente. Así, el vacío normativo se traduce en una desprotección concreta: millones de personas sujetas a un poder privado que decide sobre su expresión sin las garantías mínimas de debido proceso que cualquier ejercicio de poder sobre derechos debería respetar.

¿Qué se desprende de todo esto para la agenda regional? Una conclusión clara: la prioridad no es aprobar leyes que castiguen contenidos, sino construir el marco ausente de responsabilidad condicionada. Un marco que, siguiendo el principio compartido por los modelos serios del mundo, ofrezca a las plataformas inmunidad por el contenido ajeno a cambio de obligaciones verificables de transparencia, debida diligencia y debido proceso. Ese marco protegería simultáneamente contra los dos males que hoy padece la región: el poder privado sin rendición de cuentas y el poder estatal punitivo sobre el usuario. Pero —y aquí reaparece el problema de fondo— un marco así solo es eficaz si hay capacidad de hacerlo cumplir, y esa capacidad, para mercados pequeños, remite de nuevo a la acción colectiva regional que ocupa la última parte del libro.

Capítulo 9. La asimetría informacional: protección de datos débil y poder extractivo

Si el vacío de regulación de intermediarios deja sin gobierno la dimensión expresiva del poder de las plataformas, la debilidad de la protección de datos deja sin gobierno su dimensión extractiva. Y esta segunda dimensión es, en cierto sentido, más fundamental, porque es el modelo de negocio. Las grandes plataformas operan, en lo esencial, extrayendo datos de comportamiento de sus usuarios para construir perfiles que luego monetizan, principalmente mediante publicidad dirigida. El dato personal es la materia prima de la economía de plataformas. Gobernar las plataformas sin gobernar la extracción de datos es como regular una industria contaminante sin ocuparse de sus emisiones: se atiende la superficie y se deja intacta la fuente.

El estado de la protección de datos en la región es, con dos excepciones, precario. Solo México y Panamá cuentan con legislaciones integrales de protección de datos aplicables al sector privado —es decir, capaces de imponer obligaciones a las propias plataformas. El resto de los países depende de instrumentos más débiles, más antiguos o más limitados. Varios se apoyan en la figura constitucional del *habeas data*, un mecanismo de naturaleza reactiva: protege al ciudadano que reclama acceso o rectificación de sus datos, pero no establece un régimen sistemático de obligaciones ex ante para quien los trata. Otros disponen de normas enfocadas exclusivamente en el sector público, dejando al sector privado —y por tanto a las plataformas— fuera de su alcance. Y otros tienen leyes desproporcionadamente concentradas en ámbitos específicos: el caso de la República Dominicana, cuya regulación de datos personales gravita en buena medida en torno a los historiales crediticios, es ilustrativo de cómo una protección formalmente existente puede dejar sin cubrir precisamente las prácticas más relevantes para la gobernanza de plataformas.

La consecuencia de esta debilidad es una **asimetría informacional** profunda entre las plataformas y los ciudadanos —y entre las plataformas y los Estados. Las plataformas conocen a los usuarios de la región con un detalle granular: sus hábitos, sus preferencias, sus afiliaciones, sus vulnerabilidades. Los usuarios, en cambio, no saben

qué datos suyos se recogen, con qué fines, durante cuánto tiempo ni con quién se comparten; y los Estados carecen de marcos para exigir esa transparencia. Esta asimetría no es un inconveniente técnico: es una asimetría de *poder*. Quien conoce a una población con ese nivel de detalle tiene sobre ella una capacidad de influencia —comercial, pero también política— que en una democracia no debería ejercerse sin límites ni rendición de cuentas. La microsegmentación electoral, que examinaremos en el capítulo 12, es la manifestación más alarmante de este poder, pero es solo una entre muchas.

Es revelador, además, que la debilidad de la protección de datos contraste con una notable eficacia de los Estados de la región en otro frente que toca a las plataformas: el fiscal. Como se constató con cierta ironía en los diálogos regionales, los Estados de la región han demostrado una capacidad considerable para aplicar y recaudar impuestos —el IVA, por ejemplo— sobre los servicios digitales transfronterizos y las plataformas de *streaming*. Costa Rica, la República Dominicana y otros han establecido mecanismos para gravar la economía digital y cobran. Pero esa misma maquinaria estatal que consigue cobrar impuestos a las plataformas no consigue exigirles protección de datos ni transparencia. La paradoja es elocuente: cuando hay un incentivo recaudatorio claro, el Estado encuentra la forma de alcanzar a la plataforma extranjera; cuando se trata de proteger derechos, el mismo Estado declara su impotencia. Esto sugiere —y la idea reaparecerá en la cuarta parte— que la incapacidad regulatoria de la región no es tan absoluta como a veces se presenta: es selectiva, y depende de dónde estén la voluntad política y la palanca de poder.

La asimetría informacional se agrava por su intersección con la dependencia de infraestructura analizada en el capítulo 7. No solo la región carece de marcos robustos para proteger los datos de sus ciudadanos; es que esos datos residen, además, físicamente fuera de la región. La combinación es especialmente desfavorable: legislación débil sobre datos que, para colmo, están alojados en jurisdicciones ajenas. La sociedad civil regional propuso, frente a esto, fortalecer la protección de datos y diseñar mecanismos que empoderen a los ciudadanos —por ejemplo, para exigir la eliminación de su información tras cierto tiempo— y que faculden a las autoridades para proteger

datos especialmente sensibles, como los registros electorales. Pero también señaló, con realismo, que la normativa reforzada no basta: hace falta crear mecanismos de coordinación interinstitucional, porque la protección de datos en la era de las plataformas desborda las competencias de cualquier autoridad aislada.

El RGPD europeo vuelve a aparecer aquí como el estándar que la región dice querer alcanzar, y con razón: estableció principios —consentimiento informado, minimización de datos, limitación de la finalidad, derechos de acceso y supresión— y, sobre todo, autoridades de control independientes con capacidad sancionadora real. Pero la lección del capítulo 3 se aplica también a los datos: el RGPD funciona porque la UE puede hacerlo cumplir. Una ley de datos impecable en un país pequeño, sin autoridad independiente robusta y sin capacidad de alcanzar a empresas sin presencia local, corre el riesgo de ser otra «letra muerta». La protección de datos en la región no es, por tanto, solo un problema de calidad normativa —donde México y Panamá muestran que se puede avanzar—, sino, una vez más, un problema de capacidad de cumplimiento que apunta hacia la escala y la cooperación.

Conviene cerrar subrayando lo que está en juego, porque la protección de datos suele percibirse como un asunto técnico y menor frente a temas más vistosos como la desinformación o la libertad de expresión. Es un error. La extracción de datos es la base material del poder de las plataformas; los perfiles que se construyen con esos datos son lo que permite la influencia comercial y política a escala; y la asimetría informacional es la forma concreta que adopta, en la vida cotidiana, la asimetría de poder entre el ciudadano y la plataforma. Una región que no gobierna los datos de sus ciudadanos no gobierna, en rigor, nada esencial del poder de las plataformas. Por eso la protección de datos no es un problema lateral, sino uno de los siete problemas comunes centrales de este libro.

Capítulo 10. La captura del regulador: la independencia institucional como talón de Aquiles

Las Directrices de la UNESCO son inequívocas en un punto que la región, casi unánimemente, incumple: los organismos encargados de regular el ecosistema digital deben ser estrictamente independientes del control político y gubernamental. La razón es evidente y profunda. Toda regulación de plataformas confiere a alguna autoridad poderes considerables —de supervisión, de sanción, eventualmente de incidencia sobre contenidos y procesos que afectan la expresión y la información. Si esa autoridad responde al gobierno de turno, esos poderes dejan de ser instrumentos de protección de derechos y se convierten en instrumentos al servicio del poder político. Un regulador capturado no protege a los ciudadanos de las plataformas: protege al gobierno, y eventualmente lo usa contra los ciudadanos. La independencia regulatoria no es, por tanto, un refinamiento institucional opcional: es la condición que separa la gobernanza democrática de plataformas del control gubernamental de la esfera pública.

La región, en su mayoría, no cumple esta condición. Las autoridades relevantes —de telecomunicaciones, de regulación de medios, de protección de datos— suelen estar, en grados diversos, subordinadas al Poder Ejecutivo, sea por su diseño institucional, sea por el mecanismo de nombramiento de sus titulares, sea por su dependencia presupuestaria. Esta subordinación significa que, aun cuando exista regulación, su aplicación queda a merced de la voluntad política. El mismo marco puede usarse para proteger derechos o para vulnerarlos, según quién controle al regulador. Y en un contexto de declives democráticos como el que atraviesan varios países de la región, la falta de independencia regulatoria no es un riesgo abstracto: es la puerta por la que el poder político penetra en la gobernanza de la esfera pública digital.

El caso que mejor ilustra —y de forma más dramática— este problema es el de México, y conviene detenerse en él porque marca una tendencia preocupante. México había construido, a lo largo de años, un andamiaje de órganos constitucionales autónomos que era, en el papel, de los más avanzados de la región: un instituto autónomo de acceso a la información y protección de datos (el INAI) y un instituto federal de

telecomunicaciones (el IFT), ambos dotados de autonomía constitucional precisamente para sustraerlos al control del Ejecutivo. Estos órganos encarnaban el principio de independencia que las Directrices exigen. Pues bien, reformas estructurales recientes —enmarcadas en una reforma constitucional de «simplificación orgánica»— han reducido o eliminado esa autonomía, reabsorbiendo funciones clave en la administración central. El dismantelamiento de estos contrapesos institucionales es exactamente lo contrario de lo que reclama el estándar internacional: en lugar de avanzar hacia reguladores más independientes, México ha retrocedido hacia la concentración del poder regulatorio en el Ejecutivo.

El caso mexicano es analíticamente revelador por una razón que va más allá de México. Demuestra que la independencia regulatoria no es un logro que, una vez alcanzado, quede asegurado. Es reversible. México tenía los órganos autónomos que la región aspira a tener, y los perdió. Esto obliga a matizar la idea, intuitiva pero ingenua, de que el problema de la región es simplemente de «desarrollo institucional insuficiente», como si bastara con el tiempo y los recursos para alcanzar las instituciones adecuadas. El caso mexicano muestra que la trayectoria puede invertirse, que la captura puede operar no por debilidad sino por decisión política deliberada, y que los marcos constitucionales más sólidos pueden dismantelarse por las mismas vías —reformas legislativas y constitucionales— que en otro contexto servirían para fortalecerlos. La amenaza a la independencia regulatoria no viene solo de la inercia: viene, a veces, de la voluntad.

Conviene situar este problema en relación con los dos anteriores, porque los tres se refuerzan. El vacío de regulación de intermediarios (capítulo 8) significa que falta el marco; la debilidad de la protección de datos (capítulo 9) significa que falta la sustancia en una dimensión clave; y la falta de independencia regulatoria significa que, aun cuando hubiera marco y sustancia, faltaría el guardián confiable para aplicarlos. Un país puede aprobar una excelente ley de plataformas y una excelente ley de datos, pero si la autoridad que las aplica responde al gobierno, la aplicación será selectiva, política y, en el peor de los casos, persecutoria. La independencia es la pieza que da sentido a las demás. Sin ella, la regulación de plataformas corre el riesgo de convertirse en su

opuesto: una infraestructura legal para el control gubernamental de la esfera pública, revestida del lenguaje de la protección de derechos.

Hay todavía una dimensión de la independencia que conviene nombrar, porque conecta con la capacidad técnica analizada en el capítulo 7. La independencia no es solo política —estar libre del control del Ejecutivo—, sino también material: disponer de presupuesto, de talento y de capacidades técnicas propias suficientes para no depender, en su trabajo cotidiano, de las mismas plataformas que debe regular. Un regulador que carece de capacidad técnica para auditar a las plataformas depende, de hecho, de la información que las plataformas quieran darle, lo que es una forma sutil de captura: no por el gobierno, sino por el regulado. La independencia plena exige, por tanto, ambas cosas: blindaje frente al poder político y capacidad técnica frente al poder corporativo. La región, en general, carece de las dos.

¿Qué se sigue de esto para la agenda regional? Que ninguna reforma regulatoria sustantiva tendrá sentido si no se acompaña de un compromiso real con la independencia de los reguladores —y que ese compromiso debe blindarse contra su reversión, como enseña el caso mexicano. Pero también, y esto es importante para la cuarta parte, que quizá convenga no depositar toda la esperanza en la creación de nuevos reguladores independientes desde cero, sino explorar el aprovechamiento de instituciones que ya gozan de alta autonomía técnica y reputacional por otras razones —las autoridades electorales en varios países, o las superintendencias del sistema financiero— como vías alternativas para gobernar a las plataformas. Esa idea, surgida de los talleres, es una de las apuestas más originales del libro, y a ella volveremos.

Capítulo 11. El asedio al espacio cívico: difamación penal, SLAPPs, vigilancia y espionaje

Los tres problemas analizados hasta aquí —el vacío de regulación de intermediarios, la debilidad de la protección de datos, la falta de independencia regulatoria— son, en lo esencial, problemas de *ausencia*: faltan marcos, falta sustancia, faltan guardianes confiables. El problema que ocupa este capítulo es de naturaleza distinta y, en cierto modo, más grave: no es la ausencia de protección, sino la presencia activa de instrumentos que erosionan el espacio cívico. Aquí el Estado no falla por omisión, sino que actúa —con leyes, con regímenes de excepción, con tecnologías de vigilancia— de maneras que asfixian el libre flujo de información y la expresión, contraviniendo directamente el alto umbral de protección que exige el derecho internacional de los derechos humanos.

El primer instrumento de asedio es la **difamación penal**. Pese al llamado reiterado del derecho internacional y del sistema interamericano a despenalizar los delitos contra el honor —a tratarlos, cuando proceda, por la vía civil y no penal—, varios países de la región mantienen la injuria y la calumnia en la esfera penal. Honduras y Panamá son ejemplos destacados. La retención de estos delitos en el código penal tiene un efecto que va mucho más allá de los casos concretos en que se aplican: habilita el **acoso judicial** contra periodistas y críticos mediante las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (*SLAPPs*, por sus siglas en inglés). El mecanismo es conocido y eficaz: no se trata necesariamente de ganar el juicio, sino de imponer al periodista o al activista el costo —económico, temporal, psicológico— de defenderse, hasta disuadirlo de seguir investigando o publicando. La difamación penal convierte al sistema judicial en un arma contra el escrutinio público, y lo hace de forma legal, revestida de las garantías formales de un proceso. Es censura por desgaste.

El segundo instrumento es la **vigilancia y el espionaje**. La región registra casos documentados del uso de tecnologías de espionaje —programas como Pegasus— contra periodistas y defensores de derechos humanos. El Salvador y la República Dominicana figuran entre los países donde organizaciones internacionales han

verificado o denunciado el uso de software espía contra la prensa. El efecto de la vigilancia, incluso cuando se aplica a pocos, es sistémico: una vez que periodistas y activistas saben que pueden estar siendo espiados, la autocensura se generaliza. La vigilancia no necesita ser universal para ser eficaz; basta con que sea creíble. Y socava precisamente el entorno de confianza que el periodismo y el activismo necesitan para operar: las fuentes dejan de hablar, los temas sensibles dejan de cubrirse, la información de interés público deja de circular. La inviolabilidad de las comunicaciones que las constituciones de la región consagran se vuelve papel mojado cuando el propio Estado dispone de herramientas para violarla impunemente.

El tercer instrumento, y el más extremo, es el **régimen de excepción**, cuyo ejemplo paradigmático en la región es El Salvador. La prolongación sostenida del régimen de excepción salvadoreño —concebido como medida temporal de seguridad— ha producido, entre otros efectos, una legalización de la vigilancia estatal irrestricta y un clima de autocensura que silencia el debate público. El régimen de excepción es el caso límite del asedio al espacio cívico: no necesita leyes específicas contra la prensa, porque la suspensión de garantías y el clima general de excepción producen por sí solos el efecto inhibitorio. Cuando a esto se suma la legislación que penaliza con severas penas la difusión de ciertos mensajes —de nuevo, El Salvador—, el resultado es un entorno en el que el periodismo crítico se ejerce bajo riesgo permanente.

Hay que nombrar también la forma más brutal del asedio: la **violencia directa** contra la prensa, de la que México es el ejemplo más doloroso de la región. La violencia sistémica contra periodistas —los asesinatos, las desapariciones, las agresiones— es el extremo del espectro, y produce el más radical de los efectos inhibitorios. No hay garantía constitucional que resista la violencia física impune. Y aunque la violencia contra la prensa excede el ámbito específico de la gobernanza de plataformas, es inseparable de él: el periodismo que las plataformas deberían ayudar a difundir es el mismo periodismo que la violencia silencia, y la desinformación que prospera en las plataformas prospera mejor allí donde el periodismo profesional ha sido amedrentado hasta el silencio.

¿Qué tienen en común estos instrumentos de asedio, y por qué los agrupa este capítulo? Que todos producen el mismo efecto —la asfixia del espacio cívico, la inhibición del libre flujo de información— y que todos contradicen frontalmente el enfoque de derechos humanos que las Directrices de la UNESCO y la jurisprudencia interamericana exigen. Pero, sobre todo, que todos revelan la otra cara del problema de gobernar plataformas en la región. Los capítulos anteriores mostraron al Estado como demasiado débil para gobernar a las plataformas; este capítulo muestra al Estado como demasiado fuerte —o demasiado dispuesto— frente a los ciudadanos. La región sufre, simultáneamente, de un déficit y de un exceso de Estado: déficit de capacidad regulatoria sobre el poder privado, exceso de poder punitivo sobre la ciudadanía. Y esta combinación es la más peligrosa de todas para una gobernanza democrática de plataformas, porque la tentación —cuando se carece de herramientas para regular a las plataformas pero se dispone de herramientas para vigilar a los usuarios— es usar las que se tienen.

Esto ilumina, con luz cruda, por qué la distinción del capítulo 2 —regular sistemas, no contenidos— no es una sutileza académica sino una salvaguarda vital en el contexto regional. En una región donde el poder estatal asedia ya el espacio cívico mediante difamación penal, vigilancia y regímenes de excepción, una regulación de plataformas centrada en el control de contenidos sería, casi inevitablemente, capturada por esa misma lógica de asedio: se convertiría en un instrumento más para silenciar. Solo una regulación centrada en sistemas, transparencia y debida diligencia —es decir, dirigida al poder de las plataformas y no a la expresión de los usuarios— puede gobernar las plataformas sin engrosar el arsenal del asedio. La protección frente al poder privado y la protección frente al poder estatal son, en la región, dos caras de una misma exigencia.

Capítulo 12. Integridad electoral en la era algorítmica: desinformación, microsegmentación e IA generativa

Si hay un terreno donde el poder de las plataformas y la fragilidad de los Estados de la región chocan con consecuencias más visibles e inmediatas, es el electoral. Las plataformas digitales se han convertido en el principal campo de batalla de la política, y los organismos electorales de la región —pensados para un mundo de propaganda impresa, espacios televisivos regulados y fiscalización de cuentas de campaña— se encuentran desbordados por un fenómeno que excede sus capacidades técnicas, legales y presupuestarias. Este capítulo analiza esa brecha como un problema común, con tres vectores que se agravan progresivamente: la desinformación, la microsegmentación y la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

El primer vector, la **desinformación electoral**, tiene en la región una característica que conviene subrayar porque define la estrategia de respuesta. La narrativa desinformativa más común no es la que ataca a un candidato u otro, sino la que busca erosionar la credibilidad de los propios organismos electorales, frecuentemente mediante acusaciones infundadas de fraude o explotando el desconocimiento ciudadano de los procesos. Es decir, el blanco preferente de la desinformación en la región no es tanto el resultado de una elección concreta como la confianza pública en la institucionalidad electoral misma. Esto tiene una implicación estratégica de primer orden: la defensa de la integridad electoral no puede limitarse a verificar hechos sobre candidatos, sino que debe incluir la defensa activa de la legitimidad de las autoridades electorales y la explicación pedagógica de su función como garantes de procesos libres y equitativos. Proteger la elección es, antes que nada, proteger la confianza en quien la administra.

Esta constatación plantea a las autoridades electorales un dilema genuino que recorrió los diálogos regionales y que merece tomarse en serio: cómo responder a la desinformación sin convertirse en un actor político más, y sin amplificarla. Por un lado, si la autoridad guarda silencio, la desinformación circula sin contrapeso. Por otro, si la autoridad responde a cada falsedad, corre dos riesgos: el de darle más visibilidad a lo

que pretende desmentir, y el de ser percibida como un árbitro partidista de la verdad, erosionando justamente la imparcialidad que la legitima. La salida que emergió de los diálogos es sensata y vale como criterio: las autoridades deben intervenir únicamente cuando la desinformación ataca la integridad del proceso —disuadiendo el voto, por ejemplo, o ejerciendo violencia de género para excluir candidaturas—, y abstenerse de arbitrar las disputas de veracidad entre partidos, para lo cual, además, carecen de recursos y de herramientas objetivas. La experiencia panameña de crear un centro de monitoreo digital enfocado en la verificación rápida y, sobre todo, en la formación ciudadana previa —enseñar al electorado a identificar por sí mismo la desinformación— apunta en la dirección correcta: la mejor defensa no es desmentir, sino preparar.

El segundo vector es la **microsegmentación**, y aquí el problema se vuelve técnicamente más arduo. La publicidad política digital permite dirigir mensajes distintos —y a menudo contradictorios— a grupos minuciosamente segmentados según sus datos de comportamiento, sin que ese contenido sea visible para el resto de la sociedad ni, crucialmente, para las autoridades. Esto rompe un supuesto básico de la fiscalización electoral clásica: que la propaganda es pública y, por tanto, escrutable. La propaganda microsegmentada es, por diseño, opaca. La República Dominicana ilustra el problema con honestidad descarnada: sus propias autoridades reconocen su incapacidad técnica para auditar la microsegmentación publicitaria extranjera. No es que no quieran fiscalizarla; es que no pueden, porque carecen de acceso a los datos y de las capacidades técnicas para hacerlo. Y esta incapacidad enlaza con el «dinero oscuro»: el financiamiento de campañas digitales escapa, en buena parte de la región, a los marcos de transparencia financiera, de modo que no solo se ignora qué mensajes se difunden y a quién, sino también quién los paga. La sociedad civil regional señaló, como referencia, las medidas vigentes en la Unión Europea que prohíben la microsegmentación política basada en datos sensibles —un ejemplo de regulación de sistema, no de contenido, aplicable al problema.

El tercer vector, el más reciente y el que amenaza con desbordarlo todo, es la **inteligencia artificial generativa**. Su efecto sobre la integridad electoral es de

naturaleza cuantitativa que se vuelve cualitativa: la IA generativa abarata y automatiza radicalmente la producción de desinformación. Crear perfiles psicográficos, generar contenido falso a medida, producir *deepfakes* convincentes, automatizar la distribución personalizada de mensajes persuasivos: todo lo que antes requería recursos considerables se vuelve, con la IA generativa, barato y escalable. La personalización de la persuasión política alcanza así niveles sin precedentes, y lo hace en una región cuyos organismos electorales ya estaban desbordados por los vectores anteriores. La IA no introduce un problema enteramente nuevo; potencia hasta el extremo los problemas existentes, y lo hace a una velocidad que supera la capacidad de respuesta de cualquier marco regulatorio redactado antes de su irrupción.

Frente a este panorama, la región muestra un contraste instructivo entre un caso de avance y una mayoría de rezago. El caso de avance es **Panamá**, que destaca como pionero regulatorio al haber actualizado su Código Electoral para exigir transparencia en el financiamiento de la pauta digital, prohibir el uso de cuentas inauténticas (*bots*) y tipificar el uso malicioso de la inteligencia artificial para desinformar. Panamá demuestra que la regulación es posible y que puede hacerse en clave de sistema —atacando los procesos (cuentas inauténticas, financiamiento opaco, uso malicioso de IA) y no las piezas de contenido. En el extremo opuesto, la mayoría de los países opera mediante acuerdos voluntarios con las plataformas o medidas cautelares carentes de fuerza coercitiva a largo plazo, como en Costa Rica, Guatemala o México. Y hay omisiones paradójicas: El Salvador habilitó con éxito el voto electrónico remoto desde el exterior —una innovación técnica notable— pero mantiene un vacío legal absoluto para fiscalizar la propaganda digital; la República Dominicana, como vimos, reconoce su incapacidad para auditar la pauta microsegmentada. La región ha digitalizado, en parte, sus procesos electorales sin digitalizar su capacidad de protegerlos.

La conclusión de este capítulo conecta con la tesis general del libro de forma especialmente nítida. La vulnerabilidad electoral de la región no se resolverá con esfuerzos nacionales aislados, por varias razones convergentes. Porque la desinformación y la microsegmentación son transfronterizas: la pauta que influye en una elección puede pagarse y operarse desde fuera del país. Porque las capacidades

técnicas para auditar a las plataformas exceden a los organismos electorales individuales, que carecen de presupuesto y de perfil para combatir campañas híbridas sofisticadas. Y porque la IA generativa evoluciona a una velocidad que ningún regulador nacional puede seguir por sí solo. De ahí las propuestas que la región formuló y que el libro recoge: exigir transparencia en el financiamiento de las campañas digitales, promover alianzas con universidades y verificadores de datos, y —una idea particularmente sugerente— crear un mecanismo de asistencia técnica de respuesta rápida, una suerte de red de expertos a la que las autoridades electorales de los Estados pequeños puedan recurrir durante los ciclos electorales activos para verificar la desinformación generada por IA. La integridad electoral, como casi todo en este libro, apunta hacia la cooperación.

Capítulo 13. Soberanía lingüística y cultural: la moderación que no entiende a la región

Hay un problema común que rara vez aparece en los grandes debates globales sobre regulación de plataformas —concebidos, en su mayoría, desde realidades anglófonas o desde grandes mercados lingüísticos— pero que para la región es absolutamente central: las plataformas no entienden cómo habla la región. La moderación de contenidos, que es la actividad mediante la cual las plataformas aplican sus reglas sobre qué se puede decir, fracasa sistemáticamente cuando se enfrenta a la diversidad lingüística y cultural de México, Centroamérica y el Caribe. Y ese fracaso no es un detalle técnico: es una forma de exclusión que deja a poblaciones enteras sin protección efectiva y, simultáneamente, expuestas a errores de moderación que vulneran su expresión.

Para entender el problema hay que entender cómo funciona, en la práctica, la moderación a escala. Ninguna plataforma puede revisar manualmente los miles de millones de piezas de contenido que se publican; la moderación es, por necesidad, mayoritariamente automatizada, ejecutada por sistemas de inteligencia artificial entrenados para detectar discurso de odio, desinformación, violencia y otros contenidos prohibidos. Esos sistemas se entrenan sobre datos, y los datos —y el ajuste fino, y la supervisión humana de respaldo— se concentran abrumadoramente en los idiomas y contextos de los mercados más grandes y rentables. El resultado es que la moderación funciona razonablemente en inglés y en algunos grandes idiomas, y se degrada drásticamente para todo lo demás. Para las lenguas indígenas de la región, la moderación de contenidos es, sencillamente, a menudo inexistente: la plataforma no dispone de sistemas capaces de procesar esas lenguas, de modo que el discurso de odio, las amenazas o la desinformación en esas lenguas circulan sin filtro alguno, mientras que, al mismo tiempo, la expresión legítima en esas lenguas puede ser eliminada por error porque el sistema no la comprende.

Pero el problema no se limita a las lenguas indígenas. Afecta también al propio español, y este es un matiz que los diálogos regionales destacaron con especial agudeza. Las

plataformas tienden a tratar el «español» como un bloque homogéneo, ignorando que el español de México, el de Centroamérica y el del Caribe difieren en modismos, en registros y en significados. Como se señaló en los talleres con un ejemplo elocuente, incluso los homónimos pueden variar drásticamente de significado entre países: una palabra inocua en un país puede ser un insulto grave en otro, y viceversa. Un sistema de moderación entrenado sobre un español genérico —o sobre el español de un solo país— cometerá, inevitablemente, errores sistemáticos en la región: censurará expresiones legítimas que malinterpreta como ofensivas y dejará pasar agresiones reales que no reconoce. La moderación culturalmente ciega no es neutral; es discriminatoria por defecto, porque sus errores recaen desproporcionadamente sobre quienes hablan de formas que el sistema no fue diseñado para entender.

De esta constatación nació una de las propuestas más originales de los diálogos regionales, que este libro adopta y desarrolla: la exigencia de **soberanía lingüística**. La idea es que las plataformas deben rendir cuentas sobre su moderación de forma desagregada por lengua y por variante regional, y no de forma global. En concreto: que los informes de transparencia de las plataformas deban especificar cómo moderan en lenguas indígenas y regionales —no solo en «español» como categoría única—, de modo que sea posible verificar dónde la moderación es inexistente o deficiente. La soberanía lingüística es, en rigor, una aplicación específica del principio general de transparencia a la dimensión lingüística: si no se puede ver cómo modera la plataforma en cada lengua, no se puede saber a quién está dejando sin protección. Y es, además, un ejemplo perfecto de regulación de sistema y no de contenido: no exige que la plataforma retire tal o cual mensaje, sino que demuestre que sus sistemas funcionan equitativamente para todas las poblaciones que dice servir.

La solución de fondo que los diálogos regionales propusieron va más allá de la transparencia y apunta al diseño mismo de la moderación: un modelo de **moderación híbrida con contexto local**. La tesis es que la moderación puramente automatizada es, en la región, ineficaz y hasta peligrosa, porque la inteligencia artificial es incapaz de captar las sutilezas, los modismos y los contextos culturales. Frente a ello, se propuso obligar a las plataformas a implementar mecanismos de moderación que combinen la

automatización con una supervisión humana estricta y conocedora del contexto local — con la premisa de que las decisiones finales sobre contenido deben tomarlas siempre personas, no algoritmos. Y, de manera inseparable, robustecer los mecanismos de apelación y debido proceso, de modo que los errores de moderación —que en la región serán inevitablemente frecuentes dada la complejidad lingüística— puedan revisarse y repararse. La moderación híbrida con contexto local es, en el fondo, el reconocimiento de que no hay atajo automatizado para la diversidad cultural: gobernar la expresión de una región plural exige conocimiento situado, y ese conocimiento es humano.

Conviene situar este problema en la perspectiva global que el libro mantiene, porque revela algo sobre los propios marcos internacionales. La cuestión lingüística y cultural fue identificada, en los diálogos, como una de las principales carencias de las propias Directrices de la UNESCO, que necesitan —según se señaló— un enfoque mucho más profundo en las lenguas indígenas y los dialectos locales. Esto significa que la soberanía lingüística no es solo una demanda de la región hacia las plataformas, sino también una contribución de la región al debate global: un problema que las grandes potencias regulatorias, hablantes de grandes lenguas, tienden a no ver, pero que afecta a la mayor parte de la humanidad, que habla lenguas «pequeñas» desde el punto de vista del mercado. La región, en este punto, no va a la zaga del debate global: lo enriquece, aportando una dimensión que los marcos dominantes ignoran. Y al hacerlo, ilustra una vez más la tesis central: los problemas de la región son problemas del mundo, vividos con mayor intensidad allí donde la asimetría —también la asimetría lingüística— es mayor.

Capítulo 14. El problema de la escala: mercados pequeños frente a corporaciones globales

Llegamos al problema que subyace a todos los demás y que el libro ha venido anunciando capítulo tras capítulo: el problema de la escala. Cada uno de los problemas analizados hasta aquí —el vacío de regulación de intermediarios, la debilidad de la protección de datos, la falta de independencia regulatoria, el asedio al espacio cívico, la vulnerabilidad electoral, la moderación culturalmente ciega— se agrava, y en parte se explica, por una asimetría fundamental: la que existe entre el tamaño de los mercados nacionales de la región y el tamaño de las corporaciones que pretenden gobernar. Este capítulo aísla esa asimetría para examinarla como lo que es: la condición estructural que limita todo lo demás.

El núcleo del problema puede formularse con una sencillez brutal. La capacidad de un Estado para hacer que una plataforma cumpla con sus normas depende, en última instancia, de cuánto le importe a la plataforma ese mercado. Una plataforma cumple las normas de un país cuando el costo de incumplirlas —perder ese mercado, ser sancionada de forma significativa— supera el costo de cumplirlas. Para la Unión Europea, con cientos de millones de consumidores de alto poder adquisitivo, esa ecuación se inclina hacia el cumplimiento: ninguna plataforma global puede permitirse abandonar Europa. Para los países de la región, la ecuación se inclina hacia el lado contrario: el mercado de Honduras, de El Salvador o incluso de países más grandes es, para una corporación global, prescindible. La plataforma puede, literalmente, permitirse ignorar al país —no abrir oficina, no nombrar representante legal, no responder a las autoridades— porque las consecuencias de hacerlo son menores que los costos de cumplir. La asimetría de mercado se traduce directamente en asimetría de poder regulatorio.

Las manifestaciones concretas de esta asimetría recorren todo el libro, y conviene reunir las aquí. Las plataformas no tienen, en la mayoría de los países de la región, oficinas físicas ni representantes legales a quienes exigir responsabilidad: este es, quizá, el obstáculo práctico más citado por las autoridades de la región, y es consecuencia

directa de la escala. Las plataformas no adaptan sus sistemas de moderación a las lenguas y modismos locales (capítulo 13) porque el costo de hacerlo no se justifica para mercados pequeños. Las plataformas se reúnen a puerta cerrada con los gobiernos — cuando se reúnen— pero excluyen a la sociedad civil, y a menudo ignoran los reportes de las autoridades y de las organizaciones de la región sobre violencia digital, vigilancia o acoso coordinado, escudándose en sus políticas internas. Como lo resumió una autoridad de la región, las plataformas «juegan en primera división» y disponen de más recursos técnicos y materiales que las propias autoridades. La asimetría no es solo de mercado: es de recursos, de capacidad técnica y de poder de negociación.

Esta asimetría explica, además, un fenómeno que de otro modo resultaría desconcertante: por qué las Directrices de la UNESCO, pese a no ser rechazadas por nadie en la región, no se traducen en cambios concretos. El obstáculo, como vimos en el capítulo 4, no es ideológico —los actores de la región no se oponen a los principios— sino de **adaptación a la escala**: la dificultad práctica de aplicar cualquier marco, por bueno que sea, en mercados pequeños donde las plataformas no tienen presencia local. Un principio que presupone una plataforma a la que exigir diligencia se vuelve inoperante cuando esa plataforma puede ignorar al país. La escala no es, pues, un problema más entre otros: es el filtro a través del cual todos los demás problemas se vuelven más difíciles de resolver. Por eso la conclusión más contundente de los diálogos regionales fue, precisamente, sobre la escala: las naciones de la región, debido al tamaño reducido de sus mercados, carecen del «músculo diplomático» para obligar a las grandes tecnológicas a rendir cuentas, abrir oficinas locales o adaptar sus sistemas.

Aquí conviene resistir dos tentaciones opuestas, porque ambas conducen a la parálisis. La primera es la tentación del fatalismo: concluir que, dada la asimetría, no hay nada que hacer, que los Estados pequeños están condenados a la impotencia regulatoria. Esta conclusión es falsa, y el resto del libro intenta mostrar por qué. La asimetría de mercado individual no agota las palancas de poder disponibles: hay palancas que no dependen del tamaño del mercado de consumidores, como la que ofrece el control del flujo financiero (capítulo 15), y hay formas de sumar mercados que cambian la ecuación de negociación (capítulo 16). La segunda tentación es la opuesta: el voluntarismo, la

creencia de que basta con aprobar buenas leyes para resolver el problema, ignorando la asimetría. Esta es la tentación que produce «letra muerta»: marcos impecables que las plataformas pueden desatender. Entre el fatalismo y el voluntarismo, el libro propone un camino realista: reconocer la asimetría con toda crudeza y, precisamente por reconocerla, buscar las palancas y las escalas en las que la asimetría puede revertirse.

Porque la asimetría de escala tiene, en efecto, una contracara esperanzadora, y con ella cerramos esta tercera parte para abrir la cuarta. Si el problema es que ningún mercado nacional individual es lo bastante grande para importarle a una plataforma global, la solución apunta hacia una dirección obvia: sumar los mercados. Un bloque regional que negocie unido representa un mercado que la plataforma no puede ignorar con la misma facilidad con que ignora a cada país por separado. La asimetría que condena al Estado aislado puede atenuarse mediante la acción colectiva. Y si, además, se identifican palancas de poder que no dependen del tamaño del mercado de consumidores —el control que las superintendencias financieras ejercen sobre los flujos de pago, por ejemplo—, entonces incluso los Estados pequeños recuperan capacidad de incidencia. La cuarta parte del libro está dedicada, precisamente, a estas dos ideas: la innovación institucional que busca palancas alternativas, y la cooperación regional que busca cambiar la escala. Son las dos respuestas que la región dio, en sus propios diálogos, al problema que este capítulo ha aislado. No son garantías de éxito; son las apuestas más serias disponibles.

PARTE IV. HACIA UNA GOBERNANZA POSIBLE

Capítulo 15. Pensar fuera de la caja: gobernanza por infraestructura institucional y la estrategia de «seguir el dinero»

La tercera parte de este libro terminó con un problema y una promesa. El problema: ningún Estado de la región tiene, por sí solo, la jurisdicción efectiva ni el peso de mercado para someter a las plataformas a sus normas. La promesa: existen, sin embargo, palancas de poder que no dependen del tamaño del mercado de consumidores, y existen formas de cambiar la escala. Este capítulo desarrolla la primera de esas vías —la más original y, quizá, la más prometedora a corto plazo—: la idea de gobernar a las plataformas no creando nuevas burocracias regulatorias, sino aprovechando la infraestructura institucional existente, y en particular las autoridades que controlan el flujo del dinero.

La idea nació en los talleres, de la inteligencia colectiva de quienes lidian a diario con el problema, y conviene reconstruir el razonamiento que la sostiene porque es más sólido de lo que su formulación coloquial —«seguir el dinero»— podría sugerir. El punto de partida es la constatación de que las plataformas, aunque no tengan presencia física en los países de la región, sí tienen presencia *económica*. Dependen de flujos financieros que sí pasan por la región: las suscripciones que pagan los usuarios, los pagos con tarjeta de crédito, y sobre todo las pautas publicitarias que las empresas locales contratan y monetizan localmente. Una plataforma puede no tener oficina en un país, pero el dinero que gana en ese país circula a través del sistema financiero de ese país. Y el sistema financiero sí está regulado, y sí está sujeto a la jurisdicción nacional, mediante autoridades que existen, que funcionan y que —dato crucial— suelen gozar de una autonomía técnica y una capacidad institucional muy superiores a las de los reguladores de telecomunicaciones o los organismos electorales.

De ahí la propuesta concreta: explorar el rol de las **superintendencias del sistema financiero y las autoridades bancarias y tributarias** como actores en la gobernanza de plataformas. La lógica es de apalancamiento. Si las autoridades electorales y de telecomunicaciones carecen de fuerza coercitiva sobre las plataformas, las autoridades financieras sí la tienen, porque controlan algo que a las plataformas les importa: el flujo

de sus ingresos. Una superintendencia bancaria que pueda condicionar, monitorear o, en el extremo, congelar los pagos a una plataforma dispone de una palanca de la que carece cualquier regulador sectorial clásico. No se trata necesariamente de usar esa palanca de forma agresiva, sino de que su mera existencia cambia la ecuación de negociación: una plataforma que puede ignorar a la autoridad electoral de un país pequeño no puede ignorar con la misma facilidad a la autoridad que controla si puede o no cobrar en ese país. El objetivo mínimo, como se planteó en los talleres, es lograr que las plataformas «se sienten a la mesa de negociación»; la palanca financiera es la que puede obligarlas a hacerlo.

Esta vía tiene, además, ventajas que la hacen especialmente adecuada al contexto regional, y que conviene enumerar. En primer lugar, aprovecha capacidades institucionales que ya existen y que ya funcionan, en lugar de exigir la creación —lenta, costosa y políticamente difícil— de nuevos reguladores independientes desde cero. En segundo lugar, las autoridades financieras suelen contar con la independencia técnica y la reputación de competencia que, como vimos en el capítulo 10, escasean en otros reguladores de la región. En tercer lugar, esas autoridades manejan ya protocolos sofisticados de debida diligencia —los procedimientos de «Conozca a su Cliente» (KYC) y de prevención del lavado de activos— que pueden adaptarse para rastrear el financiamiento de la desinformación y de la interferencia publicitaria. Y en cuarto lugar, las autoridades financieras tienen un interés propio y legítimo en moderar cierto contenido fraudulento en línea —las estafas de inversión, los productos financieros fraudulentos, las operaciones bancarias engañosas que proliferan en las plataformas—, lo que les da una entrada natural al problema de la gobernanza de contenidos por una puerta distinta a la de la libertad de expresión.

Conviene, sin embargo, ser cuidadoso con esta propuesta, porque su misma potencia entraña riesgos que el libro no debe ocultar. Otorgar a autoridades financieras la capacidad de congelar pagos a plataformas es darles, indirectamente, una capacidad de incidir sobre la esfera pública digital, y esa capacidad —como toda capacidad de incidir sobre la expresión— puede ser objeto de abuso. Una superintendencia bancaria capturada por el poder político podría usar la palanca financiera no para exigir

transparencia y respeto a los derechos humanos, sino para asfixiar a plataformas incómodas para el gobierno. El instrumento que sirve para someter a las Big Tech a rendición de cuentas podría, en manos equivocadas, convertirse en otro instrumento de asedio al espacio cívico. Por eso esta vía debe ir acompañada de salvaguardas estrictas: criterios públicos y predecibles, control judicial, proporcionalidad, y un anclaje firme en el enfoque de derechos humanos. La estrategia de «seguir el dinero» es prometedora precisamente porque es poderosa; y por ser poderosa, exige límites.

El valor más profundo de esta propuesta, más allá de su contenido específico, es lo que enseña sobre el método. Demuestra que la gobernanza de plataformas en contextos de debilidad estructural exige **pensar fuera de la caja**: dejar de buscar la palanca de poder solo donde se la suele buscar —en los reguladores de telecomunicaciones, en los organismos electorales— y rastrearla allí donde realmente reside, que puede ser un lugar inesperado. Las plataformas son actores económicos antes que comunicativos, y atacarlas por su flanco económico puede ser más eficaz que hacerlo por su flanco comunicativo. Esta lección de creatividad institucional —aprovechar la infraestructura existente, identificar palancas no obvias, combinar competencias de autoridades que normalmente no dialogan— es, quizá, la contribución más transferible de la región al debate global sobre cómo gobernar a las plataformas desde posiciones de poder limitado. No todos los Estados del mundo tienen el peso de la Unión Europea; muchos están, frente a las plataformas, en una posición más parecida a la de la región. Para todos ellos, la idea de gobernar por infraestructura institucional existente y de seguir el dinero es una hipótesis que merece tomarse en serio.

Capítulo 16. La hipótesis del bloque regional y el pacto social multisectorial

Si la vía del capítulo anterior busca palancas de poder que no dependan de la escala, la vía de este capítulo ataca el problema de la escala de frente: si ningún mercado nacional es lo bastante grande para importarle a una plataforma global, hay que sumar los mercados. La conformación de un bloque regional de negociación es la conclusión más contundente y más repetida de los diálogos que dieron origen a este libro, y constituye, en rigor, la respuesta estructural al problema estructural de la asimetría. Vale la pena examinarla con cuidado, tanto en su promesa como en sus dificultades.

La lógica de la hipótesis es directa. Centroamérica y el Caribe, sumados —y con mayor razón si se les añade México—, representan un mercado considerablemente mayor que cualquiera de sus partes. Un bloque que negocie unido frente a las plataformas cambia la ecuación de poder que el capítulo 14 describió: la plataforma que puede permitirse ignorar a Honduras no puede permitirse, con la misma ligereza, ignorar a un bloque regional que actúe de forma coordinada. El bloque genera lo que los diálogos llamaron «músculo diplomático»: capacidad de negociación derivada del tamaño agregado. Y ese músculo permite plantear exigencias que ningún país aislado puede sostener: que las plataformas abran oficinas y nombren representantes legales en la región, que adapten sus sistemas de moderación a las lenguas y modismos regionales, que adopten estándares comunes de transparencia y debida diligencia. La acción aislada es, como se dijo en los talleres con una palabra dura pero exacta, «inútil»; la acción coordinada es la única que tiene posibilidad de incidir.

El bloque regional no es solo, ni principalmente, un instrumento de negociación frente a las plataformas. Es también un instrumento de **convergencia regulatoria** y de **coordinación interinstitucional**. Si los países de la región adoptan marcos compatibles —regímenes de responsabilidad de intermediarios alineados, estándares comunes de protección de datos, exigencias homologadas de transparencia—, las plataformas enfrentan un conjunto coherente de obligaciones en lugar de un mosaico fragmentado que pueden sortear país por país. La fragmentación regulatoria, que el diagnóstico identificó como uno de los males de la región, juega a favor de las

plataformas; la convergencia juega en contra. Y la coordinación interinstitucional —que las autoridades de los distintos países compartan información, capacidades técnicas y experiencias— multiplica el efecto de los recursos escasos de cada uno. La región tiene aquí, paradójicamente, una ventaja: su patrimonio constitucional compartido y su pertenencia común al sistema interamericano de derechos humanos le dan una base de convergencia que otras regiones del mundo no poseen.

Ahora bien, sería ingenuo presentar el bloque regional como una solución sencilla, y el libro prefiere el realismo. La cooperación regional en América Latina y el Caribe tiene una historia de aspiraciones más amplias que sus logros, lastrada por las diferencias políticas entre gobiernos, por las asimetrías de tamaño e interés dentro de la propia región, por la fragilidad de las instituciones supranacionales y por la tentación recurrente de cada país de buscar su propia salida. Construir un bloque que negocie de verdad como bloque —que sostenga posiciones comunes frente a presiones que las plataformas pueden ejercer país por país, que mantenga la coordinación a través de los ciclos electorales y los cambios de gobierno— es una empresa difícil. Los diálogos regionales no la presentaron como fácil; la presentaron como necesaria. Y la diferencia importa: una cosa es decir que el bloque resolverá los problemas, y otra, más honesta, decir que sin algún grado de acción colectiva los problemas son sencillamente irresolubles para los Estados pequeños. La hipótesis del bloque no es una garantía de éxito; es la identificación de la única escala en la que el éxito es posible.

De ahí que el bloque regional requiera, para sostenerse, algo más que acuerdos intergubernamentales: requiere lo que los diálogos llamaron un **pacto social multisectorial**. La idea es que la fuerza del bloque no puede descansar solo en los gobiernos —volátiles, sujetos a alternancia, a veces parte del problema cuando se benefician de la desinformación—, sino que debe anclarse en una coalición más amplia que una a los Estados, las autoridades relevantes, la academia y la sociedad civil. Esta es una aplicación directa del principio multistakeholder de las Directrices de la UNESCO, pero con una función estratégica añadida: el pacto multisectorial da continuidad y legitimidad a la acción regional más allá de los vaivenes políticos. Una sociedad civil regional articulada, una academia comprometida, redes de verificadores y de expertos

que trasciendan las fronteras nacionales: todo ello constituye una infraestructura de cooperación que puede sobrevivir a los cambios de gobierno y ejercer, en palabras de los diálogos, «presión geopolítica» sostenida para exigir respeto a los derechos humanos, transparencia algorítmica y uso ético de la tecnología.

Conviene subrayar, para cerrar, el papel que en esta arquitectura pueden jugar los organismos internacionales, y en particular las agencias de Naciones Unidas, porque la región fue explícita sobre lo que espera de ellos. No se trata de que la UNESCO o cualquier otro organismo resuelva los problemas en lugar de la región, sino de que cumpla tres funciones de habilitación que la región no puede cumplir por sí sola. Primera, apoyo a la **diplomacia regional**: ayudar a las naciones pequeñas a formar y sostener los bloques de negociación, aportando la legitimidad y la convocatoria que un organismo internacional posee. Segunda, **asistencia técnica**: desarrollar las unidades de monitoreo especializadas y las capacidades de rastreo digital forense que los Estados de la región necesitan y no tienen, incluida la idea de un centro de asistencia de respuesta rápida para los ciclos electorales. Tercera, facilitar **espacios efectivos de diálogo** multistakeholder, sentando en la misma mesa a gobiernos, academia, sociedad civil y plataformas. Estas tres funciones —diplomacia, asistencia técnica, espacios de diálogo— son el complemento natural del bloque regional: el bloque aporta la escala, los organismos internacionales aportan la habilitación. Y la red de conocimiento que coordinó este proyecto, la I4T Global Knowledge Network, puede servir precisamente de interlocutor entre la región y esos organismos, aportando soporte, conocimiento, asistencia técnica y evidencia.

Capítulo 17. Los talleres como método: co-creación, escucha activa y la Tabla Periódica de la regulación

Este libro ha invocado repetidamente «los diálogos regionales» y «los talleres» como fuente de sus tesis más originales. Es justo, llegados a este punto, detenerse en ellos no solo como fuente sino como método, porque la forma en que se produjo el conocimiento que sostiene este libro es, en sí misma, una propuesta sobre cómo debería construirse la gobernanza de plataformas. La manera de averiguar qué necesita la región resultó ser inseparable de la manera en que la región debería decidir su propio futuro digital.

Los talleres se celebraron en Santo Domingo los días 8 y 9 de diciembre de 2025, en modalidad híbrida, bajo la *Chatham House Rule* —esa regla que permite usar lo que se dice sin atribuirlo a quien lo dijo, y que crea las condiciones para una conversación franca, libre del cálculo institucional que inhibe el debate público. El primer día giró en torno a la «Regulación de Plataformas Digitales en el Interés Público»; el segundo, a «Protegiendo la Democracia en la Era Digital». Pero más importante que los temas fue la composición de la sala. Junto a las autoridades electorales y reguladoras de casi todos los países estudiados —tribunales electorales de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, México y la República Dominicana, junto a autoridades de telecomunicaciones y de tecnología— se sentó un conjunto robusto de organizaciones de la sociedad civil regional. Esta composición no fue un detalle logístico: fue la materialización del principio multistakeholder, la decisión de que el diagnóstico y las propuestas no emanaran de los gobiernos en solitario ni de los expertos en abstracto, sino del encuentro entre quienes ejercen la autoridad y quienes defienden los derechos.

El método combinó tres registros que conviene distinguir. El primero fue la **presentación técnica**: la exposición del diagnóstico regional —el mapeo que precede a este libro— como punto de partida común, para que el debate no partiera de impresiones sino de evidencia. El segundo fue la **escucha activa**: sesiones diseñadas no para que los expertos instruyeran a los participantes, sino para que las autoridades y la sociedad civil expusieran sus propios retos, frustraciones y expectativas. De esa escucha salieron algunos de los hallazgos más valiosos: la denuncia de que la región está «llena

de buenas propuestas» que terminan en «letra muerta» por falta de voluntad política; el reconocimiento, por parte de una autoridad electoral, de que los propios partidos y candidatos se benefician a menudo de la desinformación, lo que explica la dificultad de construir consensos para regularla; la constatación de que, ante la violencia digital, las víctimas peregrinan de la policía cibernética a las fiscalías y a las agencias de telecomunicaciones sin encontrar remedio. Estos no son hallazgos que un análisis documental pueda producir; solo emergen de la escucha de quienes viven el problema.

El tercer registro, y el más innovador, fue la **co-creación**, articulada en torno a un instrumento singular: la Tabla Periódica de la Regulación de Plataformas, desarrollada por la I4T Knowledge Network. La Tabla es una herramienta visual que, inspirada en la tabla periódica de los elementos químicos, organiza los elementos clave de la gobernanza de plataformas —el marco institucional, las autoridades competentes, los mecanismos legislativos, los derechos humanos a proteger, los tipos de intervención (gobernanza de contenidos, gestión de riesgos y debida diligencia, intervenciones de diseño prosocial). En su versión original, la Tabla sirve para sistematizar y analizar ejemplos de regulación existente. En los talleres se usó una versión modificada como metodología de co-creación: divididos en grupos, autoridades y sociedad civil utilizaron la Tabla para diseñar «mapas de gobernanza» que resolvieran problemas regulatorios concretos sin comprometer la libertad de expresión. La Tabla funcionó así como un lenguaje común —una gramática compartida de la gobernanza— que permitió a actores con perspectivas distintas construir propuestas juntos y compararlas entre países.

De ese ejercicio de co-creación salieron, no por casualidad, tres de las propuestas que vertebran la cuarta parte de este libro. Un grupo, trabajando sobre el problema de la moderación, formuló el modelo de moderación híbrida con contexto local y la exigencia de mecanismos robustos de apelación y debido proceso (capítulo 13). Otro, trabajando sobre la privacidad, desarrolló las propuestas de soberanía de datos —empoderar a los ciudadanos para exigir la eliminación de su información, proteger los datos sensibles como los registros de votantes, crear mecanismos de coordinación interinstitucional (capítulo 9). Y un tercero, enfrentando el problema de la jurisdicción sobre plataformas sin presencia física, concibió la estrategia de «seguir el dinero» a través de las

superintendencias financieras (capítulo 15). Es decir: las tesis más originales de este libro no fueron deducidas por un autor desde su escritorio, sino producidas colectivamente por quienes conocen el problema desde dentro. El autor las ordenó y argumentó; la inteligencia que las generó fue colectiva.

Esto autoriza una conclusión sobre el método que trasciende el caso. La co-creación multistakeholder no es solo una forma agradable de organizar un taller; es, plausiblemente, la forma más adecuada de construir gobernanza de plataformas en contextos de complejidad y de poder distribuido. Las razones son varias y se refuerzan. Porque el conocimiento sobre los problemas está distribuido —ninguna autoridad, ningún experto, ninguna organización lo posee entero—, reunirlo exige el encuentro. Porque la legitimidad de las soluciones depende de que quienes han de aplicarlas y quienes han de beneficiarse de ellas las hayan ayudado a construir. Y porque la confianza entre actores que suelen desconfiar entre sí —autoridades y sociedad civil, gobiernos y críticos— solo se construye trabajando juntos sobre problemas concretos. El método de los talleres es, en miniatura, el pacto social multisectorial que el capítulo anterior reclamaba a escala regional. La forma anticipa el fondo: así como el conocimiento se produjo mediante la co-creación, la gobernanza debería construirse mediante la cooperación. El medio fue, también, el mensaje.

Capítulo 18. Conclusiones: una agenda analítica y de acción para la región

Este libro empezó con una imagen —el funcionario que tiene todas las competencias y a nadie a quien dirigirse— y con una tesis doble: que los problemas de gobernar plataformas en México, Centroamérica y el Caribe son versiones, agudizadas por la asimetría, de problemas globales; y que, por ser comunes, exigen respuestas comunes. Llegado el final, conviene recoger lo aprendido, no como un resumen, sino como una síntesis que ordene el argumento y lo proyecte hacia la acción.

La primera conclusión estructural es la **paradoja entre el blindaje constitucional y la realidad operativa**. La región comparte un patrimonio constitucional valioso —protección de la libertad de expresión, prohibición de la censura previa, inviolabilidad de las comunicaciones— y un piso convencional robusto en el sistema interamericano. Pero la efectividad de esas garantías se diluye frente a barreras políticas, de infraestructura y de violencia. El acoso judicial mediante leyes anacrónicas de difamación, la violencia sistémica contra la prensa, el espionaje digital, los regímenes de excepción que legalizan la vigilancia: todo ello demuestra que el espacio cívico digital de la región está bajo asedio, contraviniendo el alto umbral de protección que exige el derecho internacional. El problema no es, en lo esencial, la ausencia de garantías, sino su ineffectividad —y, en los peores casos, su contradicción activa por parte del propio Estado.

La segunda conclusión es la **necesidad de avanzar de la regulación de contenidos a la regulación de sistemas**. La región opera con un rezago evidente frente a las corporaciones tecnológicas. Salvo aproximaciones sectoriales en México (derechos de autor) y Panamá (comercio electrónico), los países carecen de marcos modernos que definan el papel de las plataformas y establezcan regímenes de responsabilidad condicionada. Ese vacío obliga a improvisar con leyes de protección al consumidor o códigos penales, lo que produce un enfoque punitivo dirigido contra el usuario final en lugar de obligaciones de debida diligencia, transparencia algorítmica y debido proceso dirigidas a las plataformas. Corregir esto —construir el marco ausente de responsabilidad condicionada, anclado en el enfoque de regular sistemas y no

contenidos— es la prioridad regulatoria de fondo, y es también la mejor salvaguarda contra la captura autoritaria de la regulación.

La tercera conclusión es la **fragilidad institucional y la asimetría en la protección de datos**. Salvo México y Panamá, la protección de la privacidad en la región es precaria, dependiente del *habeas data* reactivo o de leyes limitadas al sector público o crediticio. A ello se suma el incumplimiento crítico del estándar de independencia de los reguladores: las autoridades suelen estar subordinadas al Ejecutivo, y el caso de México —que recientemente eliminó la autonomía constitucional de reguladores clave— demuestra que la independencia, lejos de ser un logro asegurado, es reversible por decisión política. Sin reguladores verdaderamente independientes, y sin protección efectiva de datos, la regulación de plataformas carece de guardián confiable y de sustancia en su dimensión más fundamental.

La cuarta conclusión es la **vulnerabilidad de la integridad electoral frente a la desinformación y la inteligencia artificial**. El ecosistema digital se ha convertido en el principal campo de batalla político, superando la capacidad técnica y sancionatoria de los organismos electorales. Mientras Panamá destaca como pionero al prohibir cuentas inauténticas y tipificar el uso malicioso de la IA, el resto de la región depende de acuerdos voluntarios frágiles o vive en un vacío legal —incapaz, en casos como el dominicano, de auditar siquiera la pauta microsegmentada extranjera. La irrupción de la IA generativa, que abarata y automatiza la manipulación, vuelve esta vulnerabilidad más aguda y más urgente.

La quinta conclusión es la **asimetría de mercado y la consecuente necesidad de actuar como bloque**. Las naciones de la región, por el tamaño reducido de sus mercados, carecen individualmente del músculo de negociación para obligar a las plataformas a rendir cuentas, abrir oficinas locales o adaptar sus sistemas a las lenguas y modismos de la región. La acción estatal aislada es, frente a este problema, estructuralmente insuficiente. La conformación de bloques de negociación regional no es una opción entre otras: es la única escala en la que la asimetría puede revertirse.

La sexta conclusión es que, frente a estos límites, la región debe **innovar institucionalmente y pensar fuera de la caja**. La vía más prometedora a corto plazo —surgida de los propios diálogos regionales— es aprovechar la infraestructura institucional existente, y en particular involucrar a las superintendencias del sistema financiero y a las autoridades tributarias para ejercer, a través del control del flujo económico, la presión coercitiva que los organismos electorales y de telecomunicaciones no han logrado imponer. Seguir el dinero, con las debidas salvaguardas de derechos humanos, puede dar a los Estados pequeños la palanca que la asimetría de mercado les niega por otras vías.

Estas seis conclusiones se traducen en una agenda de acción que recoge los consensos alcanzados en los diálogos regionales y que se sintetiza en la tabla siguiente.

Área clave	Hallazgo central	Acción recomendada
Cambio en el foco regulatorio	Regular piezas de contenido individuales conlleva riesgo de censura.	Regular sistemas, procesos, algoritmos, políticas de moderación y transparencia, no contenidos específicos.
Estrategia regional	Las naciones pequeñas carecen individualmente de influencia frente a las grandes tecnológicas.	Formar bloques regionales para ganar músculo diplomático y convergencia regulatoria; explorar autoridades no tradicionales como las financieras.
Integridad electoral	Las plataformas son el principal campo de batalla de la desinformación y ponen en riesgo los procesos democráticos.	Actualizar las leyes para cubrir las campañas digitales, exigir transparencia en el financiamiento y combatir

		el «dinero oscuro».
Soberanía tecnológica	La dependencia de infraestructura extranjera (nube, IA) crea vulnerabilidad estructural.	Fortalecer la protección de datos y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica regional.
Inclusión y alfabetización	Las políticas globales uniformes ignoran las lenguas y los matices culturales locales.	Invertir en alfabetización mediática y exigir una moderación que respete las lenguas indígenas y las variantes regionales.
Gobernanza de la IA	La IA generativa y los <i>deepfakes</i> plantean riesgos sistémicos para la dignidad y la verdad.	Desarrollar marcos claros y salvaguardas contra los abusos impulsados por la IA.

La agenda es exigente, y este libro no pretende que sea fácil. Pero su dificultad no debe confundirse con imposibilidad. La región dispone de activos reales sobre los que construir: un patrimonio constitucional y convencional alineado con los estándares internacionales; un caso —Panamá— que demuestra que la regulación en clave de sistema es posible; instituciones financieras con autonomía y capacidad técnica que pueden reconvertirse en palancas de gobernanza; una sociedad civil articulada y lúcida; y un método —la co-creación multistakeholder— que ya ha probado su capacidad de generar propuestas valiosas. La región no parte de cero; parte de una posición difícil pero no desesperada.

Quiero cerrar volviendo a la tesis con la que abrí, porque el recorrido la confirma y la precisa. Los problemas de gobernar plataformas en México, Centroamérica y el Caribe son comunes en un doble sentido. Son comunes *dentro* de la región: los siete países, pese a sus diferencias —de Costa Rica a El Salvador hay un abismo democrático—, comparten los mismos vectores de vulnerabilidad, lo que hace de la cooperación no solo una estrategia sino una posibilidad real, anclada en un patrimonio compartido. Y son

comunes *con el mundo*: lo que la región vive es la versión intensificada de lo que viven todas las democracias frente al poder de las plataformas, de modo que la región no es una periferia que aprende de un centro que ya resolvió, sino un laboratorio donde un problema irresuelto se manifiesta con una crudeza que lo vuelve más legible. Por eso las respuestas que la región está ensayando —la soberanía lingüística, el bloque de negociación, seguir el dinero— no son soluciones provinciales: son contribuciones a un debate planetario, formuladas desde la posición de quienes no pueden permitirse las ilusiones de quien tiene poder de sobra.

La gobernanza democrática de las plataformas digitales será, en última instancia, una construcción colectiva o no será. Colectiva entre sectores —Estado, autoridades, academia, sociedad civil. Colectiva entre países —en bloques que cambien la escala del poder. Y colectiva entre regiones —en una conversación global donde las voces de los mercados pequeños no sean ignoradas por su tamaño. Si este libro ayuda a que esa construcción colectiva avance, aunque sea un tramo, habrá valido la pena escribirlo. Los problemas son comunes. Las respuestas, para estar a su altura, tendrán que serlo también.

Bibliografía

La siguiente bibliografía reproduce las fuentes citadas en el reporte regional que sirve de base a este libro. Como se advierte en la nota de autoría, se trata del aparato de fuentes inicial; versiones posteriores incorporarán las referencias adicionales que sostengan las profundizaciones comparadas y teóricas esbozadas en el texto.

Álvarez Pinzón, G. P. y Herrera Ortiz, M. (2025). Libertad no disponible: El retroceso de los derechos digitales ante la centralización administrativa en México. *Revista de Derecho y Tecnologías de la Información*, 14(2), 45-68.

Amnistía Internacional. (2022, 13 de enero). *El Salvador: Amnistía Internacional verifica el uso del programa espía Pegasus para la vigilancia de periodistas*.

Amnistía Internacional. (2023, 2 de mayo). *República Dominicana: El descubrimiento del software espía Pegasus en el teléfono de una destacada periodista debe dar lugar a una investigación imparcial*.

Amnistía Internacional. (2025, 14 de agosto). *República Dominicana: Nuevo Código Penal no garantiza los derechos de las mujeres y niñas*.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1954-2022). *Leyes N.º 1758 (Radio), 5811 (Control de Propaganda), 8454 (Firmas Digitales), 8642 (Telecomunicaciones), 8765 (Código Electoral), 8968 (Protección de Datos Personales) y 10267*. Diario Oficial La Gaceta.

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (1997-2023). *Decretos en materia de telecomunicaciones, protección al consumidor, intervención de telecomunicaciones, acceso a la información pública, partidos políticos, código electoral, firma electrónica, delitos informáticos, comercio electrónico, régimen de excepción y sufragio en el extranjero*. Diario Oficial.

Asamblea Nacional Constituyente de la República de El Salvador. (1983, 15 de diciembre). *Constitución de la República de El Salvador*. Diario Oficial N.º 234.

Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala. (1965-1986). *Constitución Política, Ley de Emisión del Pensamiento, Ley Electoral y de Partidos Políticos, y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad*. Diario de Centro América.

Asamblea Nacional Constituyente de la República de Honduras. (1958-1982). *Ley de Emisión del Pensamiento y Constitución de la República de Honduras*. Diario Oficial La Gaceta.

Cámara de Diputados de México. (2024, 20 de diciembre). *DOF publica decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica* (Nota No. 1268).

Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (CAESCO). (2025, 6 de mayo). *Informe preliminar sobre el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales de la República Dominicana*.

Calderón, S. (2024, 15 de octubre). Más 50% de los salvadoreños pasa más de tres horas diarias en redes sociales. *Diario El Mundo*.

Cebrián Zazurca, E. (2016). El impacto de Internet en el Estado democrático. *Revista de Estudios Políticos*, (173), 307-320.

Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. (2023, 27 de septiembre). *Autoritarismo en Centroamérica, persecución penal ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua*.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2025, 14 de agosto). *El Salvador: CIDH reitera preocupación por la prolongación excesiva y aplicación indebida del régimen de excepción*. OEA.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras. (2011, 23 de agosto). *Reglamento del Servicio de Internet o Acceso a Redes Informáticas*. Resolución NR004/11.

Committee to Protect Journalists. (2022, 8 de abril). *Nueva ley adoptada en El Salvador sanciona con penas de hasta 15 años de prisión a los periodistas que den cobertura informativa a las pandillas.*

Congreso de la República de Guatemala. (1992-2025). *Ley del IVA, Ley General de Telecomunicaciones, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley de Acceso a la Información Pública e Iniciativa 6572 (Protección de Datos Personales).* Diario de Centro América.

Congreso Nacional de Honduras. (1995-2021). *Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección al Consumidor, Ley sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, Ley sobre Firmas Electrónicas, Código Penal y Ley Electoral.* Diario Oficial La Gaceta.

Corporación Latinobarómetro. (2020). *Informe 2020.*

Corte de Constitucionalidad de Guatemala. (2004, 14 de octubre). *Sentencia del Expediente 1822-2003.*

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1985-2006). *Opinión Consultiva OC-5/85; Casos Ivcher Bronstein vs. Perú, «La Última Tentación de Cristo» vs. Chile, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Ricardo Canese vs. Paraguay, Palamara Iribarne vs. Chile y Claude Reyes y otros vs. Chile.*

Cubilla-Bonnetier, D., Grajales-Barrios, M., Ortega-Espinosa, A., Puertas, L. y De León Sautú, N. (2023, 6 de febrero). Unequal literacy development and access to online education in public versus private Panamanian schools during COVID-19 pandemic. *Frontiers in Education, 8.*

DataReportal. (s.f.). *Global digital insights.*

Digital Millennium Copyright Act of 1998, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998).

Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. (2023, 17 de agosto). *Norma General N.º 07-2023 sobre el Registro y Administración de Proveedores de Servicios Digitales.*

Freedom House. (2024). *Freedom on the Net 2024: Mexico*.

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Panama*.

Galpaya, H. (2017, 23 de febrero). *Zero-rating in emerging economies* (Global Commission on Internet Governance Paper Series No. 47). CIGI.

Gordón Guerrel, I. (2025, 22 de noviembre). Comisión de Reformas Electorales se extenderá hasta 2026. *La Estrella de Panamá*.

Graña Gianoni, J. (2025, abril). *Desafíos a la libertad de expresión, estado de derecho y democracia en Latinoamérica: Un estudio regional en tema de SLAPPs*. FIBGAR.

Guerrero Rodríguez, O. (2025, 2 de julio). *Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y extinción de COFECE e IFT*. Hogan Lovells.

Herrera, K. (2022). *Usuarios activos en redes sociales CR: Distribución total geográfica, edad y género* [Infografía]. El Financiero.

Human Rights Watch. (2024). *Informe mundial 2024: El Salvador y Guatemala*.

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. (2021, 14 de diciembre). *Resolución Núm. 126-2021, Reglamento de Ciberseguridad para la Prestación del Servicio de Acceso a Internet*.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México. (2024). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024*.

International IDEA. (2025). *Democracy Tracker: Panama*.

International Telecommunication Union. (2023, agosto). *Digital development dashboard BETA: El Salvador*.

Kemp, S. (2024-2025). *Digital 2024 / Digital 2025 / Digital 2026* (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana). DataReportal; We Are Social; Kepios.

López de Ramos, A. L. et al. (2024). Análisis de la alfabetización digital: Explorando la brecha de género en estudiantes universitarios panameños. *Latitude*, 1(19), 22-46.

Márquez, D. (2025, 10 de junio). *DataReportal y el uso de internet y redes sociales en El Salvador 2025*. iLifebelt.

Massé, E., Björkstén y Chima, R. J. S. (2016, 4 de junio). *Zero rating: A global threat to the open internet*. Access Now.

McSherry, C. (2020, 16 de septiembre). *Notice and takedown mechanisms: Risks for freedom of expression online* [Declaración escrita]. Electronic Frontier Foundation.

Méndez Dardón, A. M. (2022). La libertad de expresión en Guatemala: entre la represión y la resistencia. *Revista de Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar*, 15(2), 45-67.

México. (1917-2025). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Decreto de simplificación orgánica; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley Federal del Trabajo; Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; Ley Federal de Competencia Económica; Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y Código Penal Federal*. Diario Oficial de la Federación.

Mindus, P. (2014). What does e- add to democracy? Designing an agenda for democracy theory in the information age. En J. Bishop (Ed.), *Transforming politics and policy in the digital age*.

Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2025). *Recaudación del IVA en servicios digitales transfronterizos*.

Mondragón Toledo, G. (2015). *La importancia de Internet como fuente de poder de la sociedad*. Universidad de Murcia.

Movimiento Puente. (s.f.). *Honduras: Derechos digitales*.

OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.

Organización de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*.

Organización de los Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*.

ONU. (2021, 19 de julio). *Los gobiernos no pueden usar tecnologías de espionaje a los ciudadanos que violan los derechos humanos*.

Opensignal. (2024-2025). *Mobile network experience reports: Costa Rica y Guatemala*.

Panamá. (1962-2024). *Constitución Política; Ley 31 de 1996 (telecomunicaciones); Ley 24 de 1999 (radio y televisión); Ley 6 de 2002 (transparencia y Habeas Data); Ley 51 de 2008 (firmas electrónicas y comercio electrónico); Ley 59 de 2008 (acceso universal); Ley 44 de 2012 (derecho de autor); Ley 79 de 2013 (Convenio de Budapest); Ley 82 de 2013 (violencia contra las mujeres); Ley 81 de 2019 (Protección de Datos Personales); Código Penal; Ley 247 de 2021 y Texto Único de 2022 (Código Electoral); y Decreto Ejecutivo 7 de 2024*. Gaceta Oficial.

Piña, G. (2025, 11 de julio). México opaco: falta de transparencia y acorralamiento de medios. *Diálogo Político*.

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (1954-2013). *Reglamentos a la Ley de Radio y a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025, 15 de abril). *Datos en la nube, centros en la tierra: El rol de los centros de datos en el futuro digital de ALC*.

Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). (s.f.). *Publicaciones PROLEDI*. Universidad de Costa Rica.

Raziel, Z. (2025, 25 de abril). Sheinbaum frena la Ley de Telecomunicaciones tras la polémica por el artículo que permitía al Gobierno bloquear las plataformas digitales. *El País*.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2017). *Estándares para una internet libre, abierta e incluyente*. CIDH.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2025). *El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas* (OEA/Ser.L/V/II/CIDH/RELE/INF.33/25).

Reporteros Sin Fronteras. (2023). *República Dominicana: Contexto Económico*.

Reporteros Sin Fronteras. (2025, 2 de mayo). *Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025*.

República Dominicana. (1962-2025). *Ley 6132 (Expresión y Difusión del Pensamiento); Ley 24-97; Ley General de Telecomunicaciones 153-98; Ley 126-02 (Comercio Electrónico); Ley 136-03 (Código de Niñez y Adolescencia); Ley 200-04 (Acceso a la Información Pública); Ley 53-07 (Crímenes y Delitos de Alta Tecnología); Ley 172-13 (Protección de Datos Personales); Constitución; Ley 33-18 (Partidos Políticos); Decreto 313-22 (Estrategia Nacional de Ciberseguridad); Ley 20-23 (Régimen Electoral); Decreto 498-23 (Estrategia Nacional de IA); Ley 1-24 (DNI); y Ley 74-25 (Código Penal)*. Gaceta Oficial.

UNESCO. (2023). *Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales*.

UNESCO. (2024, 28 de septiembre). *La transparencia y el acceso a la información pública en América Latina y el Caribe: Pilares de la democracia*.

V-Dem. (2025). *Freedom of expression index – V-Dem* [Conjunto de datos]. Our World in Data.